

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 dhoulkaâda 1423 – 28 janvier 2003

146^{ème} année

N° 8

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un membre au conseil constitutionnel..... 212

Chambre des Députés

Nomination de conseillers du deuxième ordre de la chambre des députés..... 212

Premier Ministère

Décret n° 2003-144 du 21 janvier 2003, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, décidant le retrait de la circulation de billets de banque de 20 dinars (types 1980 et 1983), de 10 dinars (type 1983) et de 5 dinars (type 1983)..... 212

Nomination d'un conseiller au tribunal administratif..... 212

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Décret n° 2003-146 du 21 janvier 2003, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions de service durant la période 2003-2005 et octroi de la première tranche au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité..... 212

Décret n° 2003-147 du 21 janvier 2003, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2003-2005 et octroi de la première tranche au profit des agents du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité..... 213

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-148 du 21 janvier 2003, portant publication de la convention tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 28 avril 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.....	214
Nomination de directeurs adjoints.....	221

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2003-152 du 21 janvier 2003, portant création de l'hôpital militaire de Bizerte.....	221
--	-----

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de division.....	221
Nomination de sous-directeurs.....	221
Nomination d'un chef de service.....	221
Nomination d'un chef de subdivision.....	221
Nomination d'un chef de bureau.....	221

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de directeurs.....	222
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur agricole.....	222

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'office national de la télédiffusion.....	222
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation.....	223

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Nomination de l'Amine des bijoutiers joalliers.....	223
---	-----

Ministère des Affaires Religieuses

Nomination d'un chargé de mission.....	223
Nomination d'un directeur général.....	223

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Maintien en activité dans le secteur public.....	223
--	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un directeur.....	223
Nomination de contrôleurs en chef.....	223
Nomination de contrôleurs.....	223

Ministère des Finances

Décret n° 2003-176 du 21 janvier 2003, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.....	224
Décret n° 2003-177 du 21 janvier 2003, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires.....	225

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Décret n° 2003-178 du 21 janvier 2003, fixant l'organigramme de l'agence de promotion de l'industrie.....	258
---	-----

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 janvier 2003, relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et des conditions de leur octroi.....	258
--	-----

Ministère de l'Emploi

Arrêté des ministres des affaires sociales et de la solidarité et de l'emploi du 21 janvier 2003, fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative de l'assistance et de la réinsertion professionnelle..... **292**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2003-179 du 21 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djebéniana, d'El Amra et d'El Hencha du gouvernorat de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... **292**

Décret n° 2003-180 du 21 janvier 2003, portant expropriation de la superficie supérieure à la limite maximale de la propriété d'une parcelle de terre sise dans le périmètre public irrigué à Sidi Ahmed Essaleh de la délégation de Kalaâ Khisba du gouvernorat du Kef, au profit de l'agence foncière agricole..... **295**

Décrets n°s 2003-181 et 2003-182 du 21 janvier 2003, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles des gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid..... **296**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2003-142 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Raouf Najjar est nommé membre au conseil constitutionnel en remplacement de Monsieur Mohamed El Arbi Hechem.

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-143 du 21 janvier 2003.

Les conseillers de troisième ordre de la chambre des députés sous-cités sont nommés au grade de conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés à compter du 24 décembre 2002 :

- Monsieur Moncef Hadidane,
- Monsieur Lotfi Tagourti,
- Monsieur Mohamed Aziz Khelifi,
- Madame Latifa Guetat épouse Ben Fekih.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2003-144 du 21 janvier 2003, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, décidant le retrait de la circulation de billets de banque de 20 dinars (types 1980 et 1983), de 10 dinars (type 1983) et de 5 dinars (type 1983).

Le Président de la République,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment ses articles 26 et 27.

Décrète :

Article premier. - Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie, en date du 30 décembre 2002, annexée au présent décret, portant décision de retirer de la circulation les billets de banque de 20 dinars (types 1980 et 1983), de dix dinars (type 1983) et de 5 dinars (type 1983).

Art. 2. - Les billets visés à l'article premier cesseront d'avoir cours légal et perdront tout pouvoir libératoire le 30 juin 2003.

Ils seront échangés aux guichets de la banque centrale de Tunisie jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.

A l'expiration de ce délai, les billets de banque dont les types sont indiqués à l'article premier et qui n'auront pas été présentés à la banque centrale de Tunisie, ne seront plus acceptés à l'échange et leur contre valeur sera versée au trésor.

Art. 3. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2003-145 du 21 janvier 2003.

Monsieur Tahar Aloui est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

Décret n° 2003-146 du 21 janvier 2003, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions de service durant la période 2003-2005 et octroi de la première tranche au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 82-524 du 16 mars 1982, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-1127 du 29 juillet 1991 et le décret n° 93-2325 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 99-2433 du 1^{er} novembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions de service durant la période 2000-2002 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 2001-712 du 19 mars 2001, portant attribution de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2001,

Vu le décret n° 2001-2972 du 24 décembre 2001, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service

au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2002,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – L'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service durant la période 2003-2005 allouée au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant global de la majoration durant la période 2003-2005
Inspecteur général du travail	92
Inspecteur en chef du travail	92
Inspecteur central du travail	92
Inspecteur du travail	82,5
Attaché d'inspection du travail	72,5

Art. 2. – Est allouée à compter du 1^{er} janvier 2003, la première tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service prévue par l'article premier susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2003
Inspecteur général du travail	28
Inspecteur en chef du travail	28
Inspecteur central du travail	28
Inspecteur du travail	25,5
Attaché d'inspection du travail	22,5

Art. 3. – La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4. – Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-147 du 21 janvier 2003, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2003-2005 et octroi de la première tranche au profit des agents du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de service social" au profit des personnels du service social

relevant du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2434 du 1^{er} novembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2000-2002 et octroi de la première tranche au profit des personnels du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2001-711 du 19 mars 2001, portant attribution de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social au profit des personnels du service social des administrations publiques, au titre de l'année 2001,

Vu le décret n° 2001-2973 du 24 décembre 2001, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social au profit des personnels du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2002,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – L'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social durant la période 2003-2005 allouée au profit des agents du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant global de la majoration durant la période 2003-2005
Administrateur général du service social	92
Administrateur en chef du service social	92
Administrateur conseiller du service social	92
Administrateur du service social	82,5
Assistant social principal	72,5
Assistant social	58
Animatrice sociale	48,5

Art. 2. – Est allouée à compter du 1^{er} janvier 2003, la première tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social prévue par l'article premier susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2003
Administrateur général du service social	28
Administrateur en chef du service social	28
Administrateur conseiller du service social	28
Administrateur du service social	25,5
Assistant social principal	22,5
Assistant social	18
Animatrice sociale	14,5

Art. 3. – La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 4. – Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-148 du 21 janvier 2003, portant publication de la convention tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 28 avril 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution,

Vu la loi n° 2001-111 du 9 novembre 2001, portant ratification de la Convention tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 28 avril 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la Convention tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 28 avril 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Mali.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION

ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE DU MALI TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERES D'IMPOTS SUR LE REVENU

Le gouvernement de la République Tunisienne

Et

le gouvernement de la République du Mali

désireux de conclure une convention en vue d'éviter la double imposition et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

Champ d'application de la convention

Article 1 : Personnes visées.

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

Article 2 : Impôts visés

1) la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a – en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôts sur le revenu des personnes physiques,
- l'impôts sur les sociétés.

(ci-après dénommé « impôt tunisien »)

b – en ce qui concerne le Mali :

- l'impôt général sur le revenu (IGR);
- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
- l'impôt sur les revenus fonciers;
- la taxe sur les biens de main-morte;
- l'impôt sur les bénéfices agricoles;
- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières;
- la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
- la redevance sur la recherche et l'exploitation des gisements des hydrocarbures.

(ci-après dénommé « Impôt Malien »)

4) La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

Définitions

Article 3 : Définitions générales.

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a - les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat Malien.

b - le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que les espaces aériens de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sus-sol marin et à leurs ressources naturelles;

c - le terme « Mali » désigne le territoire de la République du Mali y compris les eaux intérieures ainsi que les espaces aériens sur lesquels le Mali, exerce des droits souverains ou sa juridiction en vertu de sa loi interne et en conformité avec le droit international;

d - le terme « personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e - le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f - les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g - le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales; sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h - l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

i - l'expression « autorité compétente » désigne :

- en Tunisie : Le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé,

- au Mali : Le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment mandaté.

2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est par autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 : Résident.

1) Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Il est entendu que cette expression comprend les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège est situé dans cet Etat, et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part de bénéfices en application de la législation interne de cet Etat.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a - cette personne est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux);

b - si l'Etat contractant, où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d - si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Article 5 : Etablissement stable.

1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a - un siège de direction;

b - une succursale;

c - un bureau;

d - une usine;

e - un atelier;

f - un magasin de vente;

g - une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

h - un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a - il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

b - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité;

e - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

5) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, à l'exception de la réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui

y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 6 : Revenus immobiliers.

1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 : Bénéfices des entreprises.

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imposables audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de

direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 : Navigation maritime et aérienne.

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, des navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 : **Entreprises associées.**

Lorsque :

a - une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 : **Dividendes.**

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder,

- 0% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif détient au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes.

- 5% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 11 : **Intérêts.**

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat, ils sont payés au profit de l'autre Etat contractant y compris une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant.

4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12 : **Redevances**

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire

d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13 : Gains en capital

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tel qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 : Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b- Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2) L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 15 : Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant, les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée,

b- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissements stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant, les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 : Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 : Artistes et sportifs

1) Nonobstant, les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou d'un musicien, ou en tant qu'un sportif sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités personnelles d'artistes du spectacle ou des sportifs exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses collectivités locales ou entrant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Etat contractants. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

Article 18 : **Pensions**

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 : **Fonctions publiques**

1) a- Les rémunérations, autre que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a- les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales.

Article 20 : **Etudiants et stagiaires**

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 : **Autres revenus**

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 22 : **Méthodes pour éliminer les doubles impositions**

Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat contractant.

Article 23 : **Non discrimination**

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

4) Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés à l'article 2 de la présente convention.

Article 24 : **Procédure amiable**

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente et l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans le cas non prévu par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 25 : **Echange de renseignements**

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la convention : tout

renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant,

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant,

c- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 26 : **Assistance au recouvrement**

1) Les Etats contractants conviennent, si leurs législations internes respectives le permettent expressément, de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.

2) A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.

3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.

4) L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.

5) La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :

a- d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention,

b- d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant,

c- de tout autre document exigé pour le recouvrement, et
d- s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.

6) Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

7) Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requis.

8) La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.

9) Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l'article 24.

10) Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant.

Article 27 : **Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires**

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 28 : **Entrée en vigueur**

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2) Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a- aux impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la convention, et

b- aux autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la convention.

Article 29 : **Dénonciation**

La présente convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à compter de la date de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant.

En cas de dénonciation avant le 1^{er} juillet d'une telle année, la convention cessera d'être applicable :

a) aux impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant celle de la notification de la dénonciation de la convention, et

b) aux autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1^{er} janvier de l'année suivant celle de la notification de la dénonciation de la convention.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par chacun de leurs gouvernements, ont signé la présente convention.

Fait à Tunis le 28 avril 2000, en double exemplaire, en langues arabe et française : les deux textes font également foi.

Pour le gouvernement de la
République Tunisienne
Habib Ben Yahia
Ministre des Affaires Etrangères

Pour le gouvernement de la
République Malienne
Modibo Sidibé
*Ministre des Affaires Etrangères
et des Maliens de l'Extérieur*

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-149 du 21 janvier 2003.

Monsieur Néjib Mnif, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint de l'union du Maghreb arabe à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2003-150 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Ali Nafti, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe d'études et de recherches pour le suivi des relations Tuniso-Libyenne au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2003-151 du 21 janvier 2003.

Monsieur Samir Jemaï, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint au groupe d'études et de recherches pour le suivi des relations Tuniso-Libyenne au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2003-152 du 21 janvier 2003, portant création de l'hôpital militaire de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un hôpital militaire dénommé l'hôpital militaire de Bizerte.

L'hôpital militaire de Bizerte est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 2. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-153 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Laâbidi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Tozeur avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-154 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mansour Bettaieb, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur administratif et financier à la commune d'El Mourouj.

Par décret n° 2003-155 du 21 janvier 2003.

Monsieur Khemaies Ben Abdallah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur technique à la commune de Radès.

Par décret n° 2003-156 du 21 janvier 2003.

Monsieur Hamadi Ksibi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'environnement à la direction technique à la commune de Sousse.

Par décret n° 2003-157 du 21 janvier 2003.

Monsieur Ahmed Bellazereg, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des études à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2003-158 du 21 janvier 2003.

Monsieur Adel Chlioui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de subdivision des activités économiques à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Mahdia avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-159 du 21 janvier 2003.

Madame Zeïneb Chemli, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de bureau à l'unité d'information, d'orientation et du suivi à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur et du développement local avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-160 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Neffati, maître de recherche agricole et de pêche, est nommé dans le grade de directeur de recherche agricole et de pêche à l'institut des régions arides au secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie (ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie) à compter du 29 janvier 2002.

Par décret n° 2003-161 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mongi Sghaier, maître de recherche agricole et de pêche, est nommé dans le grade de directeur de recherche agricole et de pêche à l'institut des régions arides au secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie (ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie) à compter du 29 janvier 2002.

Par décret n° 2003-162 du 21 janvier 2003.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Ridha Hamdane	Faculté de pharmacie de Monastir	Sciences pharmaceutiques	20/09/2002
Taoufik Cherif	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Philosophie	24/09/2002
Mongi Stambouli	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Génie électrique	07/10/2002
Ridha Ben Abdenmour	Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès	Génie électrique	07/10/2002
Mohamed Ridha Najar	Institut de presse et des sciences de l'information	Sciences de l'information	07/10/2002
Mohamed El Hedi Negra	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Sciences géologiques	08/10/2002
Samir Bouaziz	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Sciences géologiques	08/10/2002
Amor Mokhtar Gammar	Faculté des lettres de Manouba	Géographie	09/10/2002
Abdelfettah Kassah	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax	Géographie	09/10/2002
Mohamed Ayadi	Institut supérieur de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Mohamed Tahar Abdessalem	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Alaya Ben M'barek	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Saïda Slama	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Rafik Baccouche	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Samir Essid	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Mohamed Adel Dhif	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Mohamed Haouari	Institut national des sciences appliquées et de technologie	Méthodes quantitatives	10/10/2002
Abdelhamid Largueche	Faculté des lettres de Manouba	Histoire	11/10/2002

Par décret n° 2003-163 du 21 janvier 2003.

Monsieur Houcine Khatteli est nommé professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut des régions arides (secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie) à compter du 18 février 2002.

Par décret n° 2003-164 du 21 janvier 2003.

Monsieur Touhami Khorchani est nommé professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut des régions arides (secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie) à compter du 8 mars 2002.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 21 janvier 2003.

Monsieur Chedli Sahli, commissaire général de police, directeur général au ministère de l'intérieur et du développement local, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office national de la télédiffusion, et ce, en remplacement de Monsieur Mongi Chouchene.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 21 janvier 2003.

Le colonel Mohamed Khammassi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation, et ce, en remplacement du colonel Néji Fekih.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2003-165 du 21 janvier 2003.

Monsieur Hamed Ben Tahar Kaffal est nommé Amine des bijoutiers joalliers.

Sa compétence territoriale s'étend au gouvernorat de Sfax.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-166 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Raouf Yaiche, journaliste principal, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires religieuses à compter du 1^{er} décembre 2002.

Par décret n° 2003-167 du 21 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Raouf Yaiche, journaliste principal, est chargé des fonctions de directeur général de la direction générale du coran et du culte au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} décembre 2002.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-168 du 21 janvier 2003.

Sont maintenus en activité conformément aux indications ci-après les magistrats dont les noms suivent :

Noms et prénoms	Emplois	Durée du maintien
Mohamed Naceur Chebbi	Procureur général près la cour d'appel de Sfax	du 01/01/2003 au 31/12/2003
Taoufik Hmidène	Procureur général près la cour d'appel de Gabès	du 01/02/2003 au 31/01/2004
Hédi Hajjaji	Premier président de la cour d'appel du Kef	du 01/03/2003 au 28/02/2004
Ahmed Jendoubi	Vice premier président à la cour de cassation	du 01/03/2003 au 28/02/2004
Mabrouk Esselmi	Président de chambre à la cour de cassation	du 01/03/2003 au 28/02/2004
Mohamed Habib Youssef	Procureur général près la cour d'appel de Sousse	du 01/05/2003 au 30/04/2004
Mohamed Fatnassi	Procureur général près la cour d'appel de Tunis	du 01/07/2003 au 30/06/2004

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-169 du 24 janvier 2003.

Monsieur Abdelkader Chaâbani, documentaliste, est chargé des fonctions de directeur de la gestion des documents et de la documentation à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-170 du 24 janvier 2003.

Mademoiselle Ben Said Manoubia, contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommée contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-171 du 24 janvier 2003.

Monsieur Choueib Mahmoud, contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-172 du 24 janvier 2003.

Monsieur Bouhlel Mohamed, contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-173 du 24 janvier 2003.

Monsieur Ben Romdhane Rached, contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-174 du 24 janvier 2003.

Monsieur Adel Mahmoud El Kamel, contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-175 du 24 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Chiha, contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décret n° 2003-176 du 21 janvier 2003, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 8,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 6,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 10% les taux de droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules automobiles repris au numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type "taxi" ou "louage".

Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type "taxi" ou "louage" avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.

Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.

Art. 2. - Les avantages fiscaux prévus par l'article premier du présent décret sont accordés une seule fois au vu d'une décision du ministre des finances prise après avis de la commission nationale créée en l'objet.

La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées au présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission. Cette durée peut être prorogée pour une même période.

Art. 3. - La validité des décisions relatives à l'octroi des avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural délivrées par le ministre des finances avant la date du 1^{er} janvier 2003, conformément aux dispositions des décrets conjonctuels précédents et qui n'ont pas été utilisées au cours de leur délai de validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 2 du présent décret.

Art. 4. - Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.

Art. 5. - Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces décisions.

Dans ce cas, est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations de location des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural acquis dans le cadre du contrat de leasing sus-indiqué.

Art. 6. - Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles, bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret, doivent comporter la mention "véhicule inaccessibles pendant cinq ans". La période d'inaccessibilité est décomptée à partir de la date d'immatriculation du véhicule dans la série minéralogique tunisienne.

Art. 7. - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans, prévu à l'article 6 ci-dessus, au profit des personnes disposant des autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.

Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention "véhicule inaccessibles" avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 6 du présent décret.

La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 8. - Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans, l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'incessibilité du véhicule prévue à l'article 6 ci-dessus.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 10. - Les ministres des finances, des technologies de la communication et du transport et du tourisme, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-177 du 21 janvier 2003, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 86,

Vu l'avis du ministre de tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont réduits les droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires repris au tableau annexé au présent décret, aux taux fixés dans ce même tableau.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 3. - Les ministres des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE
Droits de douane applicables aux produits
agricoles et agro-alimentaires
jusqu'au 31 décembre 2003

<i>N de position</i>	<i>Numéro N. S. H</i>	<i>Désignation des produits</i>	<i>Taux %</i>
01.01		Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :	
	010110	- Reproducteurs de race pure.....	43
	010190	- Autres.....	110
01.02		Animaux vivants de l'espèce bovine :	
	010210	- Reproducteurs de race pure.....	150
	010290	- Autres :	
		* Vaches laitières	150
		* Génisses	150
		* Autres	79
01.03		Animaux vivants de l'espèce porcine :	
	010310	- Reproducteurs de race pure.....	20
		- Autres :	
	010391	-- D'un poids inférieur à 50 kg.....	125
	010392	-- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg.....	125
01.04		Animaux vivants des espèces ovine ou caprine :	
	010410	- De l'espèce ovine.....	185
	010420	- De l'espèce caprine.....	185
01.05		Coqs , poules , canards , oies , dindons , dindes et pintades , vivants, des espèces domestiques :	
		- D'un poids n'excédant pas 185 g :	
	010511	-- Coqs et poules.....	125
	010512	-- Dindes et dindons.....	20
	010519	-- Autres.....	20
		- Autres :	
	010592	-- Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2000 grammes	125
	010593	-- Coqs et poules d'un poids excédant 2000 grammes.....	125
	010599	-- Autres.....	125

01.06	de 010611 à 010690	Autres animaux vivants :	
		* Destinés principalement à l'alimentation humaine	43
		* Autres	20
02.01		Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées :	
	020110	- En carcasses ou demi-carcasses.....	80
	020120	- Autres morceaux non désossés.....	80
	020130	- Désossées.....	84
02.02		Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées :	
	020210	- En carcasses ou demi-carcasses.....	100
	020220	- Autres morceaux non désossés.....	110
	020230	- Désossées.....	110
02.03		Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées :	
		- Fraîches ou réfrigérées :	
	020311	-- En carcasses ou demi-carcasses.....	125
	020312	-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés.....	125
	020319	-- Autres.....	125
		- Congelées :	
	020321	-- En carcasses ou demi-carcasses.....	125
	020322	-- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés.....	125
	020329	-- Autres.....	125
02.04		Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées :	
	020410	- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées.....	130
		- Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées :	
	020421	-- En carcasses ou demi-carcasses.....	130
	020422	-- En autres morceaux non désossés.....	130
	020423	-- Désossées.....	130
	020430	- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées.....	130
		- Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées :	
	020441	-- En carcasses ou demi-carcasses.....	130
	020442	-- En autres morceaux non désossés.....	130
	020443	-- Désossées.....	130
	020450	- Viandes des animaux de l'espèce caprine	180
02.05	020500	Viandes des animaux des espèces chevaline , asine ou mulassière , fraîches , réfrigérées ou congelées	36

02.06		Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés :	
	020610	- De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés.....	43
		- De l'espèce bovine, congelés :	
	020621	-- Langues.....	43
	020622	-- Foies.....	43
	020629	-- Autres.....	43
	020630	- De l'espèce porcine, frais ou réfrigérés.....	43
		- De l'espèce porcine, congelés :	
	020641	-- Foies.....	43
	020649	-- Autres.....	43
	020680	- Autres, frais ou réfrigérés.....	43
	020690	- Autres, congelés.....	43
02.07		Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du N° 01.05 :	
		- De coqs et de poules :	
	020711	-- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés	80
	020712	-- Non découpés en morceaux, congelés	80
	020713	-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés	80
	020714	-- Morceaux et abats, congelés	80
		- De dindes et dindons :	
	020724	-- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés	80
	020725	-- Non découpés en morceaux, congelés	80
	020726	-- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés	80
	020727	-- Morceaux et abats, congelés	80
		- De canards, d'oies ou de pintades :	
	020732	-- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés	80
	020733	-- Non découpés en morceaux, congelés	80
	020734	-- Foies gras, frais ou réfrigérés	80
	020735	-- Autres frais ou réfrigérés	80
	020736	-- Autres, congelés	80
02.08	de 020810 à 020890	Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés	80
02.09	020900	Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés	160

02.10	de 021091 à 021099	Viandes et abats comestibles , salés ou en saumure , séchés ou fumés ; farines et poudres , comestibles , de viandes ou d'abats : - Viandes de l'espèce porcine : -- Jambons,épaules et leurs morceaux non désossés 180 -- Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 180 -- Autres 180 - Viandes de l'espèce bovine..... 73 - Autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 73	
04.01		Lait et crème de lait , non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : 040110 - D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1%..... 180 040120 - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1% mais n'excédant pas 6% 180 040130 - D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% 180	
04.02		Lait et crème de lait , concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : 040210 - En poudre , en granulés ou sous d'autres formes solides , d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5% : * Traité pour malades ou nourissons 15 * Destiné à l'alimentation animale..... 15 * Autres..... 85 040221 - En poudre , en granulés ou sous d'autres formes solides , d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5% -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants : * Traité pour malades ou nourissons 15 * Destiné à l'alimentation animale..... 15 * Autres 73 040229 -- Autres : * Traité pour malades ou nourissons 15 * Destiné l'alimentation animale 15 * Autres..... 100 - Autres : 040291 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 15 040299 -- Autres..... 15	
04.03		Babeurre , lait et crème caillés , yoghourt , képhir et autre laits et crèmes fermentés ou acidifiés même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao :	

	040310	- Yoghourt.....	180
	040390	- Autres.....	100
04.04		Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non dénommés ni compris ailleurs :	
	040410	- Lactosérum, modifié ou non même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants	29
	040490	- Autres.....	29
04.05		Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières :	
	040510	- Beure	110
	040520	- Pâtes à tartiner laitières	80
	040590	- Autres :	
		* Matières grasses laitières anhydres.....	53
		* Autres	110
04.06		Fromages et caillebotte :	
	040610	- Fromages frais (non affinés) , y compris le fromage de lactosérum , et caillebotte	110
	040620	- Fromages râpés ou en poudre,de tous types	110
	040630	- Fromages fondus,autres que râpés ou en poudre.....	110
	040640	- Fromages à pâte persillée.....	110
	040690	- Autres fromages.....	110
04.07	040700	Oeufs d'oiseaux , en coquilles , frais , conservés ou cuits	210
04.08		Oeufs d'oiseaux , dépourvus de leurs coquilles , et jaunes d'oeufs , frais , séchés , cuits à l'eau ou à la vapeur , moulés , congelés ou autrement conservés , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :	
		- Jaunes d'oeufs :	
	040811	-- Séchés.....	31
	040819	-- Autres.....	31
		- Autres :	
	040891	-- Séchés.....	31
	040899	-- Autres.....	31
04.09	040900	Miel naturel	210

04.10	041000	Produits comestibles d'origine animale , non dénommés ni compris ailleurs	43
05.01	050100	Cheveux bruts,même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux	20
05.02		Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la broserie ; déchets de ces soies ou poils :	
	050210	- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies	20
	050290	- Autres.....	20
05.03	050300	Crins et déchets de crins,même en nappes avec ou sans support	27
05.04	050400	Boyaux , vessies et estomacs d'animaux , entiers ou en morceaux , autres que ceux de poissons à l'état frais , réfrigéré , congelé , salé ou en saumure, séché ou fumé	31
05.05		Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de morceaux , leur duvet , plumes et parties de plumes (même rognées) , duvet , bruts ou simplement nettoyés , désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes :	
	050510	- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet	43
	050590	- Autres.....	43
05.06		Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme) , acidulés ou dégelatinés ; poudres et déchets de ces matières :	
	050610	- Osséine et os acidulés	20
	050690	- Autres.....	20
05.07		Ivoire , écaille de tortue , fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins , cornes , bois , sabots , ongles , griffes et becs , bruts ou simplement préparés , mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières :	
	050710	- Ivoire; poudre et déchets d'ivoire	43
	050790	- Autres	20
05.11		Produits d'origine animale , non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des Chapitres 1 ou 3 , impropres à l'alimentation humaine :	
	051110	- Sperme de taureaux	17
		- Autres :	

06.01	051199	-- Autres.....	17
		Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12 :	
	060110	- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif	20
06.02	060120	- Bulbes , oignons , tubercules , racines tubéreuses , griffes et rhizomes , en végétation ou en fleur ; plants , plantes et racines de chicorée	20
		Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) , boutures et greffons ; blanc de champignons :	
	060210	- Boutures non racinées et greffons.....	20
	060220	- Arbres , arbustes , arbrisseaux et buissons à fruits comestibles , greffés ou non	160
	060230	- Rhododendrons et azalées , greffés ou non.....	43
	060240	- Rosiers , greffés ou non	20
	060290	- Autres :	
		* Blanc de champignons.....	43
		* Autres.....	160
		Fleurs et boutons de fleurs , coupés , pour bouquets ou pour ornements , frais , séchés , blanchis , teints , imprégnés ou autrement préparés :	
06.03	060310	- Frais.....	160
	060390	- Autres.....	160
06.04		Feuillages , feuilles , rameaux et autres parties de plantes , sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens , pour bouquets ou pour ornements , frais , séchés , blanchis , teints , imprégnés ou autrement préparés :	
	060410	- Mousses et lichens	160
		- Autres	
	060491	-- Frais	160
	060499	-- Autres	160
07.01		Pommes de terre , à l'état frais ou réfrigéré :	
	070110	- De semence	15
	070190	- Autres.....	160
07.02	070200	Tomates, à l'état frais ou réfrigéré	160

07.03		Oignons , échalotes , aulx , poireaux et autres légumes alliacés , à l'état frais ou réfrigéré :	
	070310	- Oignons et échalotes	160
	070320	- Aulx	160
	070390	- Poireaux et autres légumes alliacés	160
07.04		Choux , choux-fleurs , choux frisés , choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica , à l'état frais ou réfrigéré :	
	070410	- Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis	160
	070420	- Choux de bruxelles.....	160
	070490	- Autres.....	160
07.05		Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) , à l'état frais ou réfrigéré :	
		- Laitues :	
	070511	-- Pommées	160
	070519	-- Autres.....	160
		- Chicorées :	
	070521	-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)	160
	070529	-- Autres.....	160
07.06		Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré :	
	070610	- Carottes et navets	125
	070690	- Autres.....	125
07.07	070700	Concombres et cornichons , à l'état frais ou réfrigéré	110
07.08		Légumes à cosse , écosés ou non , à l'état frais ou réfrigéré :	
	070810	- Pois (Pisum sativum)	125
	070820	- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)	125
	070890	- Autres légumes à cosse	125
07.09		Autres légumes , à l'état frais ou réfrigéré :	
	070910	- Artichauts	130
	070920	- Asperges	130
	070930	- Aubergines	130
	070940	- Céleris autres que les céleris-raves	130
		- Champignons et truffes :	
	070951	-- Champignons du genre agaricus	130

	070952	-- Truffes	130
	070959	-- Autres	130
	070960	- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta	130
	070970	- Epinards , tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)	130
	070990	- Autres	130
07.10		Légumes , non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur , congelés :	
	071010	- Pommes de terre.....	130
		- Légumes à cosse,écosés ou non :	
	071021	-- Pois (Pisum sativum).....	130
	071022	-- Haricots (Vigna spp.,Phaseolus spp.)	130
	071029	-- Autres	130
	071030	- Epinards , tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)	130
	071040	- Maïs doux	130
	071080	- Autres légumes	130
	071090	- Mélanges de légumes	130
07.11		Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation , par exemple) , mais impropres à l'alimentation en l'état :	
	071120	- OLives.....	175
	071130	- Câpres.....	175
	071140	- Concombres et cornichons.....	175
		- Champignons et truffes :	
	071151	-- Champignons du genre agaricus	175
	071159	-- Autres	175
	071190	- Autres légumes ; mélanges de légumes	175
07.12		Légumes secs , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement préparés :	
	071220	- Oignons :	
		* Déshydratés ou lyophilisés	43
		* Autres	115
	de 071231 à 071239	- Champignons , oreilles-de-judas , trémelles et truffes :	
		* Déshydratés ou lyophilisés	43
		* Autres	115
	071290	- Autres légumes ; mélanges de légumes :	
		* Déshydratés ou lyophilisés	43
		* Autres	115
07.13		Légumes à cosse secs , écosés , même décortiqués ou cassés :	
	071310	- Pois (Pisum sativum) :	

		* Pois fourragers (1)	17
		* Pois lyophilisés	43
		* Autres	210
	071320	- Pois chiches.....	115
		- Haricots (Vigna spp.,Phaseolus spp.) :	
	071331	-- Haricots des espèces vigna mungo (L.) Hepper ou vigna radiata (L.) Wilczek.....	65
	071332	-- Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou vigna angularis)	75
	071333	-- Haricots communs (Phaseolus vulgaris)	75
	071339	-- Autres	125
	071340	- Lentilles.....	155
	071350	- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (vicia faba var. equina , vicia faba var. minor)	195
	071390	- Autres.....	195
07.14		Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous formes de pellets ; moelle de sagoutier :	
	071410	- Racines de manioc.....	0
	071420	- Patates douces.....	110
	071490	- Autres.....	110
08.01		Noix de coco , noix du Brésil et noix de cajou , fraîches ou sèches , même sans leurs coques ou décortiquées :	
		- Noix de coco :	
	080111	-- Desséchées	43
	080119	-- Autres	43
		- Noix du Brésil :	
	080121	-- En coques	43
	080122	-- Sans coques	43
		- Noix de cajou :	
	080131	-- En coques	43
	080132	-- Sans coques	43
08.02		Autres fruits à coques , frais ou secs , même sans leurs coques ou décortiqués :	
		- Amandes :	
	080211	-- En coques	115
	080212	-- Sans coques	85

(1) L'admission dans cette position est subordonnée à la production préalable d'une attestation délivrée par les services compétents du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

		- Noisettes (Corylus spp.) :	
	080221	-- En coques	43
	080222	-- Sans coques	43
		- Noix communes :	
	080231	-- En coques.....	43
	080232	-- Sans coques	43
	080240	- Châtaignes et marrons (castanea spp.)	43
	080250	- Pistaches	73
	080290	- Autres	73
08.03	080300	Bananes , y compris les plantains , fraîches ou sèches :	
		* Fraîches	100
		* Sèches	43
08.04		Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs :	
	080410	- Dattes	210
	080420	- Figues :	
		* Sèches et dénaturées	43
		* Autres	210
	080430	- Ananas	210
	080440	- Avocats	210
	080450	- Goyaves, mangues et mangoustans	210
08.05		Agrumes , frais ou secs :	
	080510	- Oranges	210
	080520	- Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) ; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes	210
	080540	- Pamplemousses et pomelos	210
	080550	- Citrons (Citrus limon,Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)	210
	080590	- Autres	210
08.06		Raisins , frais ou secs :	
	080610	- Frais	160
	080620	- Secs	73
08.07		Melons (y compris les pastèques) et papayes frais :	
		- Melons (y compris les pastèques) :	
	080711	-- Pastèques	160
	080719	-- Autres	160
	080720	- Papayes	160

08.08		Pommes , poires et coings , frais :	
	080810	- Pommes	210
	080820	- Poires et coings	210
08.09		Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) , prunes et prunelles , frais :	
	080910	- Abricots	210
	080920	- Cerises.....	210
	080930	- Pêches,y compris les brugnons et nectarines	210
	080940	- Prunes et prunelles	210
08.10		Autres fruits, frais :	
	081010	- Fraises	160
	081020	- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises.....	160
	081030	- Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau	160
	081040	- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium	160
	081050	- Kiwis.....	160
	081060	- Durians	160
	081090	- Autres.....	160
08.11		Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :	
	081110	- Fraises	100
	081120	- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres -framboises et groseilles à grappes ou à maquereau	100
	081190	- Autres	100
08.12		Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état :	
	081210	- Cerises.....	43
	081290	- Autres	73
08.13		Fruits séchés autres que ceux des n° s 08.01 à 08.06 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre :	
	081310	- Abricots	155
	081320	- Pruneaux	155
	081330	- Pommes	155
	081340	- Autres fruits	155
	081350	- Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre	155

08.14	081400	Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris le pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées	110
09.01		Café , même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café , quelles que soient les proportions du mélange :	
		- Café non torréfié :	
	090111	-- Non décaféiné	15
	090112	-- Décaféiné	15
		- Café torréfié :	
	090121	-- Non décaféiné	31
	090122	-- Décaféiné	31
	090190	- Autres :	
		* Non torréfiés.....	31
		* Torréfiés	75
09.02		Thé , même aromatisé :	
	090210	- Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 Kg	75
	090220	- Thé vert (non fermenté) présenté autrement	15
	090230	- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté , présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg	75
	090240	- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement ...	15
09.03	090300	Maté	43
09.04		Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta , séchés ou broyés ou pulvérisés :	
		- Poivre :	
	090411	-- Non broyé ni pulvérisé	43
	090412	-- Broyé ou pulvérisé.....	100
	090420	- Piments séchés ou broyés ou pulvérisés	160
09.05	090500	Vanille	25
09.06		Cannelle et fleurs de cannelier :	
	090610	- Non broyées ni pulvérisées	43
	090620	- Broyées ou pulvérisées	43
09.07	090700	Girofles (antofles , clous et griffes)	43

09.08		Noix muscades , macis , amomes et cardamomes :	
	090810	- Noix muscades	43
	090820	- Macis	43
	090830	- Amomes et cardamomes.....	43
09.09		Graines d'anis , de badiane , de fenouil , de coriandre , de cumin , de carvi ou de genièvre :	
	090910	- Graines d'anis ou de badiane.....	73
	090920	- Graines de coriandre	73
	090930	- Graines de cumin	73
	090940	- Graines de carvi	73
	090950	- Graines de fenouil ou de genièvre	73
09.10		Gingembre , safran , curcuma , thym , feuilles de laurier , curry et autres épices :	
	091010	- Gingembre.....	43
	091020	- Safran	43
	091030	- Curcuma.....	43
	091040	- Thym; feuilles de laurier	43
	091050	- Curry	43
		- Autres épices :	
	091091	-- Mélanges visées à la note 1 b) du présent Chapitre	73
	091099	-- Autres	73
10.01		Froment (blé) et méteil :	
	100110	- Froment (blé) dur	79
	100190	- Autres	79
10.02	100200	Seigle	43
10.03	100300	Orge	75
10.04	100400	Avoine	110
10.05		Maïs :	
	100510	- De semence	0
	100590	- Autres	0
10.06		Riz :	
	100610	- Riz en paille (riz paddy)	27

	100620	- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)	27
	100630	- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé	27
	100640	- Riz en brisures	17
10.07	100700	Sorgho à grains :	
		* Sorgho à grains pour l'ensemencement	20
		* Autres	63
10.08		Sarrasin , millet et alpiste ; autres céréales :	
	100810	- Sarrasin	110
	100820	- Millet	110
	100830	- Alpiste	110
	100890	- Autres céréales	110
11.01	110100	Farines de froment (blé) ou de méteil	160
11.02		Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil :	
	110210	- Farine de seigle	43
	110220	- Farine de maïs.....	43
	110230	- Farine de riz.....	43
	110290	- Autres.....	63
11.03		Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales :	
		- Gruaux et semoules :	
	110311	-- De froment (blé)	160
	110313	-- De maïs	43
	110319	-- D'autres céréales :	
		* D'avoine ou de riz	43
		* Autres	160
	110320	- Agglomérés sous forme de pellets	160
11.04		Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus :	
		- Grains aplatis ou en flocons :	
	110412	-- D'avoine.....	43
	110419	-- D'autres céréales.....	160
		- Autres grains travaillés (mondés , perlés , tranchés ou concassés , par exemple) :	

	110422	-- D'avoine.....	43
	110423	-- De maïs.....	43
	110429	-- D'autres céréales.....	160
	110430	- Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus.....	160
11.05		Farine , semoule , poudre , flocons , granulés et agglomérés sous forme de pellets , de pommes de terre :	
	110510	- Farine semoule et poudre	43
	110520	- Flocons granulés et agglomérés sous forme de pellets	43
11.06		Farines semoules et poudre de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8 :	
	110610	- Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 07.13	115
	110620	- Farines et semoules de sagou , des racines ou des tubercules du n° 07.14	20
	110630	- Farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8	43
11.07		Malt , même torréfié :	
	110710	- Non torréfié	20
	110720	- Torréfié.....	20
11.08		Amidons et féculés ; inuline :	
		- Amidons et féculés :	
	110811	-- Amidon de froment (blé)	31
	110812	-- Amidon de maïs	31
	110813	-- Féculé de pommes de terre	43
	110814	-- Féculé de manioc (cassave)	17
	110819	-- Autres amidons et féculés	31
	110820	- Inuline	43
11.09	110900	Gluten de froment (blé) , même à l'état sec	31
12.01	120100	Fèves de soja , même concassées	15
12.02		Arachides non grillées ni autrement cuites , même décortiquées ou concassées :	
	120210	- En coques.....	195
	120220	- Décortiquées,même concassées	195
12.03	120300	Coprah	29

12.04	120400	Graines de lin , même concassées	43
12.05	de 120510 à 120590	Graines de navette ou de colza , même concassées	15
12.06	120600	Graines de tournesol , même concassées	75
12.07		Autres graines et fruits oléagineux,même concassés :	
	120710	- Noix et amandes de palmiste	29
	120720	- Graines de coton.....	20
	120730	- Graines de ricin	20
	120740	- Graines de sésame	31
	120750	- Graines de moutarde	20
	120760	- Graines de carthame	29
		- Autres :	
	120791	-- Graines d'oeillette ou de pavot	29
	120799	-- Autres.....	29
12.08		Farines de graines ou de fruits oléagineux , autres que la farine de moutarde :	
	120810	- De fèves de soja	29
	120890	- Autres	29
12.09		Graines , fruits et spores à ensemercer :	
	120910	- Graines de betteraves à sucre	20
		- Graines fourragères :	
	120921	-- De luzerne	20
	120922	-- De trèfle (Trifolium spp.)	20
	120923	-- De fétuque.....	20
	120924	-- Du pâturin des prés du kentucky (Poa pratensis L.)	20
	120925	-- De ray grass (Lolium multiflorum lam , lolium , perenne L.)	20
	120926	-- De fléole des prés	20
	120929	-- Autres	20
	120930	- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs	20
		- Autres :	
	120991	-- Graines de légumes :	
		* Graines de courges..	73
		* Autres	17
	120999	-- Autres	73
12.10		Cônes de houblon frais ou secs , même broyés , moulus ou sous forme de pellets ; lupuline :	

	121010	- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets	29
	121020	- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline ...	29
12.11		Plantes , parties de plantes , graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasitocides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés :	
	121110	- Racines de réglisse.....	20
	121120	- Racines de ginseng.....	20
	121130	- Coca (feuille de)	73
	121140	- Paille de pavot	73
	121190	- Autres	73
12.12		Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété <i>Chicorium intybus sativum</i>), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :	
	121210	- Caroubes,y compris les graines de caroubes	29
	121220	- Algues	43
	121230	- Noyaux et amandes d'abricots,de pêches ou de prunes	73
		- Autres :	
	121291	-- Betteraves à sucre	105
	121299	-- Autres	29
12.13	121300	Pailles et balles de céréales brutes , même hachées , moulues , pressées ou agglomérées sous forme de pellets	110
12.14		Rutabagas , betteraves fourragères, racines fourragères , foin , luzerne , trèfle , sainfoin , choux fourragers , lupin , vesces et produits fourragers similaires , même agglomérés sous forme de pellets :	
	121410	- Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne	17
	121490	- Autres :	
		* sorgho fourragers	0
		* autres	20
13.01		Gomme laque ; gommés , résines , gommés-résines et oléorésines (baumes , par exemple) , naturelles :	
	130110	- Gomme laque.....	29
	130120	- Gomme arabique.....	29
	130190	- Autres	29

13.02		Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques , pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux , même modifiés :	
		- Sucrs et extraits végétaux :	
	130211	-- Opium	20
	130212	-- De réglisse	20
	130213	-- De houblon	20
	130214	-- De pyrèthre ou de racines de plantes à roténone	20
	130219	-- Autres.....	20
	130220	- Matières pectiques,pectinates et pectates	20
		- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés :	
	130231	-- Agar-agar	20
	130232	-- Mucilages et épaississants de caroubes , de graines de caroubes caroubes ou de graines de guarée, même modifiés	20
	130239	-- Autres.....	20
14.01		Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous , rotins , roseaux , joncs , osiers , raphia , pailles de céréales nettoyées , blanchies ou teintées , écorces de tilleul , par exemple) :	
	140110	- Bambous	20
	140120	- Rotins	20
	140190	- Autres	20
14.02	140200	Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (Kapok , crin végétal , crin marin , par exemple) , même en nappes avec ou sans support en autres matières :	
		* Kapok	31
		* Autres.....	73
14.03	140300	Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho , piassava , chiendent , istle , par exemple) , même en torsades ou en faisceaux	20
14.04		Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs :	
	140410	- Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage :	
		* Henné.....	190
		* Autres.....	20

	140420	- Linters de coton	20
	140490	- Autres	63
15.01	150100	Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles , autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503.....	160
15.02	150200	Graisses des animaux des espèces bovine , ovine ou caprine , autres que celles du n° 1503	27
15.03	150300	Stéarine solaire , huile de saindoux , oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif , non émulsionnées , ni mélangées ni autrement préparées	27
15.05	150500	Graisses de suint et substances grasses dérivées , y compris la lanoline	29
15.06	150600	Autres graisses et huiles animales et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées	29
15.07		Huile de soja et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	150710	- Huile brute, même dégommée	15
	150790	- Autres.....	17
15.08		Huile d'arachide et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	
	150810	- Huile brute.....	10
	150890	- Autres	75
15.09		Huile d'olive et ses fractions , même raffinées mais non chimiquement modifiées :	
	150910	- Vierges	130
	150990	- Autres.....	130
15.10	151000	Autres huiles et leurs fractions , obtenues exclusivement à partir d'olives , même raffinées , mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09	130
15.11		Huile de palme et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :	

15.12	151110	- Huile brute	10
	151190	- Autres.....	43
	Huiles de tournesol , de carthame ou de coton et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :		
15.13	- Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions :		
	151211	-- Huiles brutes.....	10
	151219	-- Autres.....	80
	- Huile de coton et ses fractions :		
	151221	-- Huile brute,même dépourvue de gossypol	43
	151229	-- Autres	43
	Huiles de coco (huile de coprah) , de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :		
	- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions :		
15.14	151311	-- huile brute.....	10
	151319	-- Autres.....	43
	- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions :		
	151321	-- Huiles brutes.....	10
	151329	-- Autres.....	20
	Huiles de navette , de colza ou de moutarde et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées :		
15.15	de 151410 à 151499	* Huiles brutes	10
		* Autres	31
15.15	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions , fixes , même raffinés , mais non chimiquement modifiées :		
	- Huile de lin et ses fractions :		
	151511	-- Huile brute.....	20
	151519	-- Autres.....	31
	- Huile de maïs et ses fractions :		
	151521	-- Huile brute.....	10
	151529	-- Autres.....	43
	151530	- Huile de ricin et ses fractions	31
	151540	- Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions	43
	151550	- Huile de sésame et ses fractions	43
	151590	- Autres	43

15.16		Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions , partiellement ou totalement hydrogénées , interestérifiées , réestérifiées ou élaïdinisées , même raffinées , mais non autrement préparées :	
	151610	- Graisses et huiles animales et leurs fractions	31
	151620	- Graisses et huiles végétales et leurs fractions	31
15.17		Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre , autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 15.16 :	
	151710	- Margarine,à l'exclusion de la margarine liquide	100
	151790	- Autres.....	100
15.18	151800	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions , cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre , non dénommés ni compris ailleurs	29
15.20	152000	Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses	20
15.21		Cires végétales (autres que les triglycérides) , cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés :	
	152110	- Cires végétales	20
	152190	- Autres.....	29
15.22	152200	Dé gras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales.....	29
16.01	160100	Saucisses , saucissons et produits similaires , de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits.....	110
16.02		Autres préparations et conserves de viandes , d'abats ou de sang :	
	160210	- Préparations homogénéisées	155
	160220	- De foies de tous animaux.....	155
		- De volailles du n° 01.05 :	
	160231	-- De dinde	155
	160232	-- De coqs ou de poules	155
	160239	-- Autres	155

		- De l'espèce porcine :	
	160241	-- Jambons et leurs morceaux	155
	160242	-- Epaules et leurs morceaux	155
	160249	-- Autres,y compris les mélanges	155
	160250	- De l'espèce bovine.....	155
	160290	- Autres,y compris les préparations de sang de tous animaux	155
16.03	160300	Extraits et jus de viande , de poissons ou de crustacés , de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques	43
17.01		Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur , à l'état solide :	
		- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants :	
	170111	-- De canne	15
	170112	-- De betterave	15
		- Autres :	
	170191	-- Additionnés d'aromatisants ou de colorants	115
	170199	-- Autres :	
		* Saccharose chimiquement pur	43
		* Autres	15
17.02		Autres sucres , y compris le lactose , le maltose , le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel , même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :	
		- Lactose et sirop de lactose :	
	170211	-- Contenant en poids 99% ou plus de lactose exprimé en lactose unhydre calculé sur matière sèche :	
		* Lactose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres	29
	170219	-- Autres :	
		* Lactose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres.....	29
	170220	- Sucre et sirop d'érable :	
		* Sucre d'érable additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres.....	29
	170230	- Glucose et sirop de glucose , ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose :	
		* Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres	20
	170240	- Glucose et sirop de glucose , contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose :	
		* Glucose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres	20

	170250	- Fructose chimiquement pur	29
	170260	- Autre fructose et sirop de fructose , contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose :	
		* Fructose additionné d'aromatisants ou de colorants	43
		* Autres.....	29
	170290	- Autres , y compris le sucre inverti (ou interverti) :	
		* Succédanés du miel , même mélangés du miel naturel	100
		* Autres.....	36
17.03		Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre :	
	170310	- Mélasses de canne.....	0
	170390	- Autres.....	0
17.04		Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :	
	170410	- Gommages à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre	73
	170490	- Autres.....	73
18.01	180100	Cacao en fèves et brisures de fèves , bruts ou torréfiés :	
		* Bruts	0
		* Torréfiés	29
18.02	180200	Coques , pellicules (pelures) et autres déchets de cacao	25
18.03		Pâte de cacao , même dégraissée :	
	180310	- Non dégraissée	31
	180320	- Complètement ou partiellement dégraissée	31
18.04	180400	Beurre , graisse et huile de cacao	31
18.05	180500	Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants....	43
18.06		Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :	
	180610	- Poudre de cacao , avec addition de sucre ou d'autres édulcorants	73
	180620	- Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 Kg ,soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires , en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 Kg	73
		- Autres , présentés en tablettes , barres ou bâtons :	
	180631	-- Fourrés.....	73
	180632	-- Non fourrés.....	73
	180690	- Autres	73

19.01		Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines , semoules , amidons , féculés ou extraits de malt , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de Cacao calculés sur une base entièrement dégraissée , non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n° s 04.01 à 04.04 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée , non dénommées ni comprises ailleurs : 190110 - Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail : * Farines lactées,même sucrées 50 * Lait et crème de lait en poudre destinés à être assimilés par les malades..... 15 * Autres..... 43 190120 - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05 75 190190 - Autres : * Extraits de malt..... 29 * Autres..... 73	
19.02		Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées , telles que spaghetti , macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscou, même préparé : - Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées : 190211 -- Contenant des oeufs 160 190219 -- Autres 160 190220 - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) 160 190230 - Autres pâtes alimentaires 160 190240 - Couscous..... 160	
19.03	190300	Tapioca et ses succédanés préparés à partir de féculés, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires.	29
19.04		Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple) ; céréales (autres que le maïs) , en grain ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule) précuites ou autrement préparées , non dénommées ni comprises ailleurs : 190410 - Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 73 190420 - Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflés 73	

	190430	- Bulgur de blé	73
	190490	- Autres	73
19.05		Produits de la boulangerie , de la pâtisserie ou de la biscuiterie , même additionnés de cacao ; hosties , cachets vides des types utilisés pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :	
	190510	- Pain croustillant dit "kn°ckebrot"	160
	190520	- Pain d'épices.....	160
		- Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes :	
	190531	-- Biscuits additionnés d'édulcorants :	
		* Biscuits roulés en cornet pour les glaces de consommation.....	43
		* Autres	73
	190532	-- Gaufres et gaufrettes	73
	190540	- Biscottes , pain grillé et produits similaires grillés	73
	190590	- Autres :	
		* Hosties,cachets pour médicaments	31
		* Pains de régime	31
		* Autres biscuits roulés en cornet pour les glaces de consommation	43
		* Autres biscuits, gaufres et gaufrettes	73
		* Autres.....	160
20.01		Légumes , fruits et autres parties comestibles de plantes , préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique :	
	200110	- Concombres et cornichons.....	63
	200190	- Autres	75
20.02		Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :	
	200210	- Tomates , entières ou en morceaux.....	75
	200290	- Autres.....	110
20.03		Champignons et truffes , préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique :	
	200310	- Champignons du genre agaricus	43
	200320	- Truffes.....	43
	200390	- Autres	43
20.04		Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 20.06 :	
	200410	- Pommes de terre	150
	200490	- Autres légumes et mélanges de légumes	150
20.05		Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique , non congelés autres que les produits du n° 20.06 :	

	200510	- Légumes homogénéisés.....	73
	200520	- Pommes de terre.....	73
	200540	- Pois (Pisum sativum).....	73
		- Haricots (Vigna spp., Phaséolus spp.) :	
	200551	-- Haricots en grains.....	73
	200559	-- Autres.....	73
	200560	- Asperges.....	73
	200570	- Olives.....	155
	200580	- Maïs doux (Zea mays var.saccharata).....	43
	200590	- Autres légumes et mélanges de légumes	155
20.06	200600	Légumes,fruits , écorces de fruits et autres parties de plantes , confits au sucre (égouttés , glacés ou cristallisés)	75
20.07		Confitures , gelées , marmelades , purées et pâtes de fruits , obtenues par cuisson , avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :	
	200710	- Préparations homogénéisées	73
		- Autres :	
	200791	-- Agrumes.....	73
	200799	-- Autres.....	73
20.08		Fruits et autres parties comestibles de plantes , autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool , non dénommés ni compris ailleurs :	
		- Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux :	
	200811	-- Arachides.....	155
	200819	-- Autres,y compris les mélanges.....	155
	200820	- Ananas.....	63
	200830	- Agrumes.....	63
	200840	- Poires.....	63
	200850	- Abricots.....	63
	200860	- Cerises.....	63
	200870	- Pêches.....	63
	200880	- Fraises.....	63
		- Autres,y compris les mélanges à l'exception de ceux du n° 20.08.19 :	
	200891	-- Coeurs de palmiers	63
	200892	-- Mélanges.....	63
	200899	-- Autres.....	63
20.09		Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes , non fermentés , sans addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants :	
	de 200911 à 200919	- Jus d'orange	73

	de 200921 à 200929	- Jus de pamplemousse ou de pomelo.....	73
	de 200931 à 200939	- Jus de tout autre agrume.....	73
	de 200941 à 200949	- Jus d'ananas.....	73
	200950	- Jus de tomate.....	73
	de 200961 à 200969	- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin).....	73
	de 200971 à 200979	- Jus de pomme.....	73
	200980	- Jus de tout autre fruit ou légume	73
	200990	- Mélanges de jus.....	73
21.01		Extraits , essences et concentrés de café , de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café , thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits , essences et concentrés :	
		- Extraits , essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits,essences ou concentrés ou à base de café :	
	210111	-- Extraits, essences et concentrés :	
		* Café soluble	0
		* Autres	20
	210112	-- Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café	43
	210120	- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparation à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté	43
	210130	- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.....	40
21.02		Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30.02) ; poudres à lever préparées :	
	210210	- Levures vivantes :	
		* Levures mères sélectionnées (levures de culture) vivantes	31
		* Autres levures vivantes.....	110
	210220	- levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts	110
	210230	- Poudres à lever préparées.....	110
21.03		Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements , composés ; farine de moutarde et moutarde préparée :	
	210310	- Sauce de soja.....	43

	210320	- " Tomato-Ketchup " et autres sauces tomates.....	63
	210330	- Farine de moutarde et moutarde préparée : * Farine de moutarde.....	43
		* Moutarde préparée.....	63
	210390	- Autres.....	63
21.04		Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :	
	210410	- Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés.....	73
	210420	- Préparations alimentaires composites homogénéisées.....	73
21.05	210500	Glaces de consommation , même contenant du cacao	73
21.06		Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :	
	210610	- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées	43
	210690	- Autres : * Extraits concentrés pour la fabrication des boissons gazeuses non alcooliques	0
		* Autres.....	43
22.01		Eaux , y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées , non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige :	
	220110	- Eaux minérales et eaux gazéifiées.....	110
	220190	- Autres.....	73
22.02		Eaux , y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées , additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées , et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09 :	
	220210	- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées	43
	220290	- Autres.....	43
22.03	220300	Bières de malt	100
22.04		Vins de raisins frais , y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09 :	
	220410	- Vins mousseux	43
		- Autres vins ; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool :	

	220421	-- En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l	43
	220429	-- Autres.....	43
	220430	- Autres moûts de raisin.....	43
22.05		Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques :	
	220510	- En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l.....	43
	220590	- Autres.....	43
22.06	220600	Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple), mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs...	43
22.07		Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :	
	220710	- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus :	
		* Pour le compte de l'Etat	20
		* Autres.....	43
	220720	- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres :	
		* Pour le compte de l'Etat.....	20
		* Autres.....	43
22.08		Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons :	
	220820	- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin.....	43
	220830	- Whiskies.....	43
	220840	- Rhum et tafia.....	43
	220850	- Gin et genièvre.....	43
	220860	- Vodka	43
	220870	- Liqueurs	43
	220890	- Autres	43
22.09	220900	Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique	75
23.01		Farines , poudres et agglomérés sous forme de pellets , de viandes , d'abats , de poissons ou de crustacés , de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques , impropres à l'alimentation humaine ; cretons :	
	230110	- Farines , poudres et agglomérés sous forme de pellets , de viandes ou d'abats ; cretons	43

23.02		Sons , remoulages et autres résidus , même agglomérés sous forme de pellets , du criblage , de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses :	
	230210	- De maïs.....	50
	230220	- De riz.....	50
	230230	- De froment.....	50
	230240	- D'autres céréales.....	50
	230250	- De légumineuses.....	50
23.03		Résidus d'amidonnerie et résidus similaires , pulpes de betteraves , bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie , drêches et déchets de brasserie ou de distillerie , même agglomérés sous forme de pellets :	
	230310	- Résidus d'amidonnerie et résidus similaires.....	73
	230320	- Pulpes de betteraves , bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie.....	43
	230330	- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie.....	20
23.04	230400	Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets , de l'extraction de l'huile de soja	17
23.05	230500	Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets,de l'extraction de l'huile d'arachide	20
23.06		Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets , de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05 :	
	230610	- De coton.....	20
	230620	- De lin.....	20
	230630	- De tournesol.....	17
	de 230641 à 230649	- De navette ou de colza.....	20
	230650	- De noix de coco ou de coprah.....	20
	230660	- De noix ou d'amandes de palmiste.....	20
	230670	- De germes de maïs.....	20
	230690	- Autres.....	20
23.07	230700	Lies de vin ; tartre brut	20
23.08	230800	Matières végétales et déchets végétaux , résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs ...	20

23.09		Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :	
	230910	- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail.....	155
	230990	- Autres	20
24.01		Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac :	
	240110	- Tabacs non écôtés.....	25
	240120	- Tabacs partiellement ou totalement écôtés.....	25
	240130	- Déchets de tabac.....	43
24.02		Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac :	
	240210	- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac	34
	240220	- Cigarettes contenant du tabac.....	26
	240290	- Autres.....	34
24.03		Autres tabacs et succédanés de tabac , fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac :	
	240310	- Tabac à fumer , même contenant des succédanés de tabac en toute proportion.....	43
		- Autres :	
	240391	-- Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués".....	43
	240399	-- Autres.....	43
29.05		Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés , nitrés ou nitrosés :	
		- Autres polyalcools :	
	290545	-- Glycérol.....	20
38.23		Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels :	
		- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage :	
	382311	-- Acide stéarique.....	20
	382312	-- Acide oléique.....	20
	382313	-- Tall acides gras.....	20
	382319	-- Autres.....	20
	382370	- Alcools gras industriels.....	20
43.01		Pelleteries brutes (y compris les têtes , queues , patetes et autres morceaux utilisables en pelleteries) , autres que les peaux brutes des n° s 41.01 , 41.02 ou 41.03 :	

430110	- De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes	43
430130	- D'agneaux dits "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persianer" ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes.....	43
430160	- De renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes	43
430170	- De phoques ou d'otaries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes..	43
430180	- Autress pelleteries, entières, même sans les têtes, queues, ou pattes....	43
430190	- Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie	43

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

Décret n° 2003-178 du 21 janvier 2003, fixant l'organigramme de l'agence de promotion de l'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-38 du 8 juin 1991, portant création de l'agence de promotion de l'industrie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie et de l'énergie,

Vu, le décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe l'organigramme de l'agence de promotion de l'industrie conformément au schéma et à l'annexe ci-joints.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme de l'agence de promotion de l'industrie s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans l'agence. La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret pris en application de l'article 33-10 de la loi susvisée.

Art. 3. - L'agence de promotion de l'industrie est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de l'agence de promotion de l'industrie.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 janvier 2003, relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et des conditions de leur octroi.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991, le décret n° 96-874 du 1er mai 1996 et le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité du bureau d'études,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 17 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de l'ingénieur conseil,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 février 2001, portant approbation du cahier des charges relatif au prélèvement d'échantillons de produits de carrière,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 juillet 2001, relatif à la révision de la liste des prestations administratives assurées par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat et des conditions de leur octroi,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 décembre 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession du géomètre expert.

Arrête :

Article premier. - Les prestations ci-après sont octroyées au profit des citoyens par les services et les établissements relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire conformément aux conditions et procédures définies aux annexes ci-jointes :

1- concession d'occupation du domaine public routier de l'Etat (annexe 1),

2- autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier de l'Etat (annexe 2),

3- autorisation d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines (annexe 3),

4- arrêté d'alignement des constructions jouxtant le domaine public routier de l'Etat et des propriétés riveraines (annexe 4),

5- arrêté d'octroi d'autorisation de circulation à titre exceptionnel (annexe 5),

6- autorisation d'exploitation d'une unité de concassage et de criblage (annexe 6),

7- autorisation d'exploitation d'une carrière du type industriel ou artisanal (annexe 7),

8- décision d'octroi d'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics (annexe 8),

9- décision d'octroi d'agrément des contrôleurs techniques (annexe 9),

10- autorisation d'accès à la copropriété, d'aliénation ou de cession d'un lot attribué par l'agence foncière d'habitation (annexe 10),

11- examen d'une demande de révocation d'un arrêté de déchéance des droits sur un lot attribué par l'agence foncière d'habitation (annexe 11),

12- autorisation de prises de vues aériennes (annexe 12).

13- autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime (annexe 13),

14- concession d'occupation et d'exploitation d'une partie du domaine public maritime (annexe 14),

15- arrêté d'alignement des immeubles jouxtant le domaine public maritime (annexe 15),

16- décision d'octroi d'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier (annexe 16),

17- décision de classement des investissements des projets réalisés à caractère social ou prioritaire (annexe 17).

Prestations soumises à un cahier des charges :

18- exercice de l'activité de bureau d'études (annexe 18),

19- exercice de la profession de l'ingénieur conseil (annexe 19),

20- exercice de la profession du géomètre expert (annexe 20),

21- prélèvement d'échantillons de produits de carrière (annexe 21).

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé sont abrogées.

Art. 3. - Les directeurs généraux et les directeurs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, ainsi que les présidents-directeurs généraux des établissements qui en relèvent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Le Ministre de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe N° 1

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat ~~Et~~ de l'Aménagement du Territoire Tel qu'il a été révisé par l'arrêté.....
 en date du (Jort
 N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire ;
 Direction régionale concernée

Domaine de la prestation : Domaine public routier

Objet de la prestation : Concession d'occupation sur le domaine public routier de l'Etat

conditions d'obtention

Demande d'autorisation sur un papier libre

Pièces à fournir

- Plan de situation à l'échelle 1/5000
- Plan d'implantation général des installations à l'échelle 1/1000
 Mémoire explicatif des travaux (matériaux, ou équipements ou modes d'exécution)
- Note de calcul déterminant la résistance des implantations à exécuter
- Plan d'implantation des installations annexé à l'échelle 1/50
- Coupes en travers donnant la position exacte de l'ouvrage projeté ainsi que les réseaux divers éventuels à l'échelle 1/50 signés par les concessionnaires publics
- Plan de signalisation du chantier
- Avis de la commission concernée

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de la demande 2 - Etude et constat des lieux 3 - Approbation de l'autorisation d'occupation après avoir eu l'avis de la commission technique du domaine public routier 4- Etablissement de l'autorisation	Service de l'entretien des routes ou service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée	De 15 jours à un mois selon le cas

lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'ordre de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée

Adresse : Selon gouvernorat

lieu d'obtention de la prestation

Service : Service de l'entretien des routes ou service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée

Adresse : Selon gouvernorat

Délais d'obtention de la prestation

De 15 jours à un mois selon le cas

Références législatives et réglementaires

- 1 – loi N° 86 - 17 du 7 mars 1986 Portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat
- 2 – Décret n° 87 -654 du 20 Avril 1987 fixant les conditions de la concession d'occupation du domaine public routier
- 3 – Circulaire du Premier Ministre n° 30 du 30 avril 1994
- 4 – Circulaire du Premier Ministre n° 31 du 7 avril 2000
- 5 – Circulaire du Ministre de l'Equipement et l'Habitat n°172 du 27 novembre 1991
- 6 – Circulaire du Ministre de l'Equipement et l'Habitat n°6 du 10 mars 1992
- 7 - Circulaire du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat n° 1088 du 24 avril 1995
- 8 – Arrêté des Ministres des finances, de domaine de l'état et des affaires foncières et de l'équipement de l'habitat du 25 Août 1998 fixant les taux des redevances pour l'occupation du domaine public routier de l'état

Annexe N° 2
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire en date du Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du.....N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire ;
 Direction régionale concernée
 Domaine de la prestation : Domaine public routier
 Objet de la prestation : autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier de l'état.

conditions d'obtention

Toute personne désirant occuper une portion quelconque du domaine public routier de l'état ou de ses dépendances

Pièces à fournir

- Une demande sur un papier libre
- Plan de situation de la portion à occuper
- Plan parcellaire côté indiquant la superficie à occuper dans le cas échéant
- Schéma de la circulation dans la zone ou se trouve la portion à occuper dans le cas échéant
- Mémoire explicative des travaux à exécuter

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de la demande 2 - Etude et constat des lieux 3 - Examen du dossier par la commission technique du domaine public routier dans le cas échéant 4 - Remise de l'autorisation au pétitionnaire	Service de l'entretien des routes ou services de ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée	15 jours

lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'ordre de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée
 Adresse : Selon gouvernorat

lieu d'obtention de la prestation

Service : Service de l'entretien des routes ou service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement de territoire concernée
 Adresse : Selon gouvernorat

Délais d'obtention de la prestation

15 jours

Références législatives et réglementaires

Loi N° 86 – 17 du 7 mars 1986 Portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'état
 Décret N°87 – 655 du 20 mars 1987 fixant les conditions d'occupation du domaine public routier

Annexe N° 3
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du (Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire ; Direction régionale concernée

Domaine de la prestation : Entretien des routes

Objet de la prestation : Autorisation d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public routier ou sur les propriétés riveraines

conditions d'obtention

Toute personne intéressée

Pièces à fournir

- Une demande sur un papier libre
- Plan de situation des lieux où seront implantés les dispositifs publicitaires
- Mémoire explicatif décrivant la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions de la publicité
- Note de calcul justifiant la stabilité et la résistance des divers éléments des dispositifs publicitaires

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
– Dépôt de la demande – Etude et constat des lieux – préparation de l'arrêté d'autorisation	Service de l'entretien des routes ou service des ponts et chaussées à la direction régionale du ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée	20 jours

lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'ordre de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée

Adresse : Selon gouvernorat

lieu d'obtention de la prestation

Service : Service de l'entretien des routes ou service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concerné

Adresse : Selon gouvernorat

Délais d'obtention de la prestation

20 jours

Références législatives et réglementaires

Loi N° 86 – 17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'état

Décret N°87 – 656 du 20 Avril 1987 fixant les conditions et les modalités d'installation des dispositifs publicitaires sur le domaine public routier de l'état ou sur les propriétés riveraines

Arrêté des ministres, des finances, du domaine de l'état et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat du 25 Août relatif au classement des catégories d'occupation du domaine public routier de l'état et fixant les taux de redevance de cette occupation

Annexe N° 4

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du (Jort N°..... du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire ;
Direction régionale concernée

Domaine de la prestation : Domaine public routier

Objet de la prestation : Arrêté d'alignement des constructions jouxtant le domaine public routier de l'état et des propriétés riveraines

conditions d'obtention

Toute personne intéressée

Pièces à fournir

- Une demande sur un papier libre
- Plan de situation de la parcelle objet de l'arrêté de l'alignement
- Titre de propriété
- Plan du titre foncier dans le cas échéant

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
— Dépôt de la demande — Etude et constat des lieux — préparation de l'arrêté d'alignement	la direction régionale du ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée	15 jours

lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'ordre de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée

Adresse : Selon gouvernorat

lieu d'obtention de la prestation

Service : Service de l'entretien des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concerné

Adresse : Selon gouvernorat

délais d'obtention de la prestation

15 jours

Références législatives et réglementaires

Loi N° 87 – 17 du 07 mars 1986 Portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'état

Annexe N° 5

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du..... (Jort N°.....du.....)

Organisme : Direction générale des ponts et chaussées (direction de l'exploitation et de l'entretien routier)

Domaine de la prestation : circulation des véhicules dont le poids total et les dimensions dépassent les limites réglementaires

Objet de la prestation : Arrêté d'octroi d'autorisation de circulation à titre exceptionnel

conditions d'obtention

L'arrêté de circulation à titre exceptionnel est délivré aux véhicules dont le poids total et les dimensions dépassent les limites réglementaires lorsqu'ils transportent des objets indivisibles conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et cela dans les limites de la capacité de l'infrastructure (routes et ouvrages d'art) pouvant supporter les poids et dimensions objet de la demande

Pièces à fournir

- demande indiquant le nom du demandeur ou de l'entreprise, les caractéristiques du ou des véhicules transporteurs (longueur, largeur, hauteur et poids totale), itinéraire à suivre et date du transport
- Photocopie du ou des cartes grises du ou des véhicules concernés par le transport
- Prospectus du ou des véhicules concernés par le transport

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt de la demande accompagnée des pièces justificatives	- Direction de l'exploitation et de l'entretien routier à la direction générale des ponts et chaussées	Trois jours dans les cas normaux
2 - Délivrance de l'Arrêté de circulation en cas où toutes les conditions requises sont satisfaites		
3 - Visa de circulation délivré par les services de la garde nationale	- Direction de la circulation à la garde nationale	

lieu de dépôt du dossier

Service : Direction générale des ponts et chaussées (direction de l'exploitation et de l'entretien routier)
--

Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement de territoire 1002 Tunis

lieu d'obtention de la prestation
--

Service : Direction générale des ponts et chaussées (direction de l'exploitation et de l'entretien routier)
--

Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire 1002 Tunis

Délais d'obtention de la prestation
--

Trois (3) jours dans les cas normaux

Références législatives et réglementaires
--

Code de la route promulguée par la loi n°99 – 71 du 26 juillet 1999
--

Décret n° 2000 – 147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules

Annexe N° 6

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du..... Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du (Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Domaine de la prestation : Concassage et criblage des pierres

Objet de la prestation : Autorisation d'exploitation d'une unité de concassage et de criblage des pierres

A	B	C	D	E
Installation	Extension	Prorogation	Transfert	Changement d'exploitant

CONDITIONS D'OBTENTION

Dépôt d'un dossier

Pièces à fournir

Demande conforme à l'imprimé préétabli accompagné des pièces suivantes :

- 1 - Quittance de versement d'un droit fixe pour toutes les prestations (A,B,C,,D,E)
- 2 - Fiche de renseignement technique pour les prestations (A,B,D)
- 3 - Un Extrait de carte topographique à l'échelle 1/50000 du 1/100 000 avec situation du lieu d'implantation de l'unité pour les prestation (A,B)
- 4 - Plan côté rattaché à l'échelle 1/1000, indiquant l'emplacement de l'installation et reportant ses environs proches en ce qui concerne les habitations et les routes dans un rayon de 500 m pour les prestations (A,B,D)
- 5 - Plan détaillé à l'échelle 1/200, de l'installation précisant ses principales composantes pour les prestations (A,B,D)
- 6 - Certificat de propriété ou contrat de location de lieu objet de la demande pour toutes les prestations (A,B,C,D,E)

POUR LES PERSONNES MORALES A AJOUTER :

- Copie du statut de la société pour les prestations (A,E)
- Copie du Jort portant insertion de la création de la société pour les prestations (A,E)

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt d'un dossier 2 - Enquête administrative	- Ministère de l'équipement et de l'habitat de l'aménagement du territoire concerné - Gouvernorat concerné - Direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée	12 Semaines
3 - Arrêté d'autorisation	- Direction générale des ponts et chaussées (direction des carrières et explosifs)	Une semaine

lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'ordre centrale

Adresse : Siège du Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du Territoire cité jardin 1002 Tunis

lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction générale des ponts et chaussées (direction des carrières et explosifs)

Adresse : Siège du Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire cité jardin 1002 Tunis

Délais d'obtention de la prestation

13 Semaines

Références législatives et réglementaires

Code du travail promulgué par la loi N° 66 – 27 du 30 avril 1966 Tel que modifié et complété par les textes subséquents (de l'article 293 à l'article 324)

Décret n° 68 – 88 du 28 mars 1968 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes

Arrêté du 12 octobre 1953 relatif à l'exploitation des mines et des carrières

Arrêté du 18 avril 1955 complétant la nomenclature des établissements classés

Annexe N° 7

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du (Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Domaine de la prestation : Exploitation des carrières

Objet de la prestation : Autorisation d'exploitation d'une carrière du type industriel ou artisanal

A	B	C	D	E	F	G
Ouverture	Prorogation	Renouvellement	Réouverture	Extension	Changement d'exploitant	Changement de catégorie

CONDITIONS D'OBTENTION
Dépôt d'un dossier

Pièces à fournir
Demande conforme à l'imprimé préétabli accompagné des pièces suivantes : 1 - Quittance de versement d'un droit fixe pour toutes les prestations (A,B,C, D,E,F,G) 2 - Fiche de renseignement technique pour les prestations (A,B,G) 3 - Un Extrait de carte topographique à l'échelle 1/50 000 ou 1/100 000 pour les prestation (A,B,G) 4 - Plan côté rattaché a l'échelle 1/2000 au moins pour toutes les prestations (A,D,C,D,E,F,G) 5 - Etude d'impact sur l'environnement pour toutes les prestations (A,B,C,D,E,F,G) 6 - Certificat de propriétés ou contrat de location pour toutes les prestations (A,B,C,D,E,F,G) 7- Copie de l'arrêté d'exploitation de carrière artisanale pour la prestation (G) POUR LES PERSONNES MORALES A AJOUTER : - Copie du statut de la société pour les prestations (A,D,F,G) - Copie du Jort portant insertion de la création de la société pour les prestations (A,D,F,G)

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt du dossier	Gouvernorat	08 semaines
2 - Soumission du dossier à l'avis de la commission consultative des carrières sur l'environnement	Membres de la commission consultative des carrières	12 semaines
3 - Evaluation de l'étude d'impact sur l'environnement	la direction des carrières et explosifs et l'agence nationale de la protection de l'environnement	
4 - Elaboration et signature du cahier des prescriptions techniques	la direction des carrières et explosifs	Une semaine
5 - Arrêté d'autorisation	la direction générale des ponts et chaussées	Une semaine

Lieu du dépôt du dossier

Service : Gouvernorat territorialement compétent

Adresse : Le siège du gouvernorat

Lieu de d'obtention de la prestation

Service : Direction générale des ponts et chaussées (direction des carrières et explosifs)

Adresse : Siège du ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du Territoire 1002 Tunis - Belvédère

Délais d'obtention de la prestation

22 Semaines

Références législatives et réglementaires

loi N°89 - 20 en date du 22 février 1989 réglementant d'exploitation des carrières tel que modifiée par la loi n°98 - 95 du 23 novembre 1998 et complétée par la loi n° 97 - 2000 du 20 novembre 2000

décret 1631 - 93 en date du 2 août 1993 réglementant les commissions consultatives

Arrêté des Ministres de l'économie et des finances du 31 mai 1990 réglementant l'exploitation des carrières

Annexe N° 8
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du (Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Domaine de la prestation : Entreprise de bâtiment et de travaux publics

Objet de la prestation : Décision d'octroi d'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics

CONDITIONS D'OBTENTION

Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, désirant participer à la réalisation de travaux pour le compte de l'état, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques doit être préalablement agréé par les autorités compétentes dans l'une des catégories (3,4 ou 5)

Pièces à fournir

Le dossier d'octroi ou de renouvellement de l'agrément définitif d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou morale, doit comporter les pièces suivantes :

1 ° / Pour les personnes physiques :

une demande sur papier libre
une fiche de renseignement fournie par l'administration, dûment remplie, datée et signée par le demandeur de l'agrément
le Bulletin n°3 du demandeur d'agrément datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt

une copie de l'inscription au registre de commerce et un certificat de non faillite ou déclaration sur l'honneur de non faillite

un document bancaire justifiant les moyens financiers du demandeur de l'agrément

des Copies simples des cartes grises du matériel roulant, ou des copies certifiées conformes à l'original des contrats de leasing, les factures ou contrats d'acquisition selon le cas ou une déclaration sur l'honneur, le cas échéant

une liste du personnel de l'entreprise signée par le demandeur d'agrément, accompagnée de copie simple du contrat de travail ou assimilé, des diplômes et des justificatifs d'expérience dans le domaine pour chaque agent sur présentation des originaux le cas échéant

une copie de la déclaration d'affiliation des agents de l'entreprise à la caisse nationale de sécurité sociale

une copie certifiée conforme à l'original de l'acte de propriété, des contrats de location ou de l'attestation d'exploitation de bien immobiliers pour le siège de l'entreprise et éventuellement du dépôt

2 ° / Pour les personnes morales :

outre les pièces sus-indiquées exigées pour la constitution du dossier d'agrément de la personne physique, le dossier d'agrément de la personne morale doit comporter :

Des copies simples des statuts de l'entreprise et du journal Officiel où est inséré l'avis de création de la personne morale

Un document bancaire attestant la libération du capital

le Bilan et les états des résultats du dernier exercice assortis d'une décharge fiscale

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt d'un dossier complet 2 - Etude du dossier 3 - Instruction du dossier par la commission nationale des bâtiments et de travaux publics 4 - Information du bénéficiaire de la décision de la commission	* Entreprises * Secrétariat de la commission nationale des bâtiments et de travaux publics	60 jours à compter de la date du dépôt du dossier

Lieu du dépôt du dossier

Service : Direction générale des bâtiments civils

Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire 1002 Tunis

Lieu de d'obtention de la prestation

Service : Direction générale des bâtiments civils

Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire 1002 Tunis

Délais d'obtention de la prestation

60 Jours à compter de la date du dépôt du dossier complet

Références législatives et réglementaires

Décret N° 92 – 320 du 10 février 1992 telque modifié et complété par le décret N°98 - 1170 du 25 mai 1998

Arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 04 juin 1992 telque modifié et complété par l'arrêté du 25 août 1998 et ses annexes

Annexe N° 9
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du (Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Domaine de la prestation : Contrôleurs techniques

Objet de la prestation : Décision d'octroi d'agrément des contrôleurs techniques

CONDITIONS D'OBTENTION

- Le demandeur d'agrément doit répondre aux conditions d'aptitude professionnelle, il doit notamment :
 - Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires
 - le titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans le domaine de la construction délivré par une école nationale ou d'un diplôme d'ingénieur équivalent, reconnu conformément à la législation en vigueur
 - Justifier d'une pratique professionnelle de dix ans au moins
 - Avoir exercé à un niveau satisfaisant les activités d'ingénieur concepteur ou d'ingénieur réalisateur ou d'ingénieur expert ou d'ingénieur contrôleur

Ces exigences concernent à la fois les demandeurs, personnes physiques ainsi que les dirigeants des personnes morales et leurs agents ayant la délégation de signature des avis de contrôle

Pièces à fournir

Une demande au nom du domdeur comportant obligatoirement son nom, sa nationalité, son adresse, et lorsque la demande est présentée par une personne morale, il faut qu'elle comprenne son type, son adresse, sa nationalité, son objet, les noms et les prénoms des dirigeants leur nationalité et leur adresse

la personne morale doit aussi présenter :

Une copie du statut et la page du journal Officiel où est inséré l'avis de création de la personne morale et les personnes détenant part du capital, ainsi que les organismes du domaine de la construction

bulletin n°3 datant de trois mois au moins à la date du dépôt du dossier au nom du demandeur de l'agrément

Les justifications de la compétence théorique et de l'expérience pratique de 10 ans au moins dans la conception ou la réalisation, l'expertise ou le contrôle du demandeur et des agents ayant la délégation de signature des avis de contrôle

Un engagement de respecter les dispositions des articles 20 et 21 du décret n°95 - 416 du 06 mars 1995

Un engagement de porter à la connaissance de l'administration, dans le mois, toute modification des renseignements figurant au dossier accompagnant la demande

Un état des missions de contrôle exercées antérieurement, le cas échéant

Catégorie de l'agrément demandé

L'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 - Dépôt d'un dossier 2 - Etude du dossier 3 - Instruction du dossier par la commission d'agrément des contrôleurs techniques 4 - Information du bénéficiaire de la décision de la commission	Direction générale des bâtiments civils	90 jours à compter de la date du dépôt du dossier complet

Lieu du dépôt du dossier

Service : Direction générale des bâtiments civils

Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire Cité jardin 1002 Tunis

Lieu de d'obtention de la prestation

Service : Direction générale des bâtiments civils

Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire - Cité jardin 1002 Tunis

Délais d'obtention de la prestation

20 Jours de la date de décision de la commission d'agrément

Références législatives et réglementaires

Loi n° 94 – 9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction et notamment son article 6

Décret n°95 – 416 du 6 mars 1995 relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 15 août 1995 relatif à la désignation des membres de la commission d'agrément des contrôleurs techniques

Note circulaire du Ministre de l'équipement de l'habitat du 20 janvier 1996 relative à la désignation du président de la commission

Annexe N° 10

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du Tel qu'il a été révisé
par l'arrêté en date du (Jort
N° du)

Organisme : Direction générale des affaires foncières, juridique et du contentieux

Domaine de la prestation : Autoriser l'acquéreur d'un lot attribué par l'agence foncière d'habitation à contracter la copropriété de ce lot, son aliénation ou à sa cession au profit d'un tiers

Objet de la prestation : Autorisation d'accès à la copropriété, d'aliénation ou cession d'un lot attribué par l'agence foncière d'habitation

conditions d'obtention

Le demandeur doit être propriétaire du lot, habilité légalement ou autorisé à agir à cet égard ou fournir, le cas échéant, une pièce justifiant son mandat légal

Pièces à fournir

*

- Demande sur un papier libre au nom de l'acquéreur ou de son représentant légal
- Copie du contrat ou de la promesse de vente (enregistrée)
- Copie du procès – verbal de mise en possession
- Justificatifs de la demande d'autorisation

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 – Dépôt de la demande en bonne et due forme	La direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux Agence foncière d'habitation	Dix jours
2 – Étude de la demande		Dix jours
3 – Communication au pétitionnaire de l'autorisation ou de l'avis défavorable		

lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'ordre central du ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire cité jardin 1002 Tunis

lieu d'obtention de la prestation

Service : Agence foncière d'habitation

Adresse : 30 rue Hédi Karray – 1080 Tunis

Délais d'obtention de la prestation

Vingt jours

Références législatives et réglementaires

- Loi N° 73 - 21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation

- Décret N° 74 – 33 du 21 janvier 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence foncière d'habitation tel que modifié par le décret n°2001 – 986 du 3 mai 2001

Annexe N° 11

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat Et de l'Aménagement du Territoire en date du Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du (Jort N° du)

Organisme : Direction générale des affaires foncières, juridique et du contentieux

Domaine de la prestation : révision d'arrêté de déchéance des droits sur un lot de terrain acquis de l'agence foncière d'habitation

Objet de la prestation : Examen d'une demande de révocation d'un arrêté de déchéance des droits sur un lot attribué par l'agence foncière d'habitation

conditions d'obtention

Parution d'un arrêté de déchéance notifié à l'intéressée

Pièces à fournir

- * - Demande sur un papier libre au nom de la personne déchue de ses droits à déposer dans un délai de deux mois au maximum à compter de la date de notification de l'arrêté de déchéance
- Copie simple de l'arrêté pris à cet effet

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 – Dépôt de la demande en bonne et due forme 2 – Etude de la demande 3 – faire connaître à l'intéressé la suite donnée à la prestation demandée	La direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux L'agence foncière d'habitation	deux mois

lieu de dépôt du dossier

Service : Bureau d'ordre Central du ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Adresse : ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire
Cité Jardin 1002 Tunis

lieu d'obtention de la prestation

Service : agence foncière et habitation

Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire
cité jardin 1002 Tunis

Délais d'obtention de la prestation

Deux mois

Références législatives et réglementaires

- Loi N° 73 - 21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation

- Décret N° 74 – 33 du 21 janvier 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence foncière d'habitation tel que modifié par le décret n°2001 – 986 du 3 mai 2001

Annexe N° 12
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire en date du .31 juillet 2001..... Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du (Jort N° du)

Organisme : Direction générale des services aériens et maritimes

Domaine de la prestation : Travaux de photographie ou de cinématographie

Objet de la prestation : Autorisation de prises de vues aériennes

conditions d'obtention

- Cette autorisation n'est accordée qu'aux établissements effectuant un travail de photographie ou cinématographie aérienne dans un but commercial, industriel, scientifique (étude ou recherche), publicitaire ou personnel
- Le dossier doit être présenté un mois avant la date de prise des photos
- La validité de l' autorisation est fixée pour un mois
- Le renouvellement de la même autorisation se fait par une simple demande .

Pièces à fournir en 4 exemplaires

- 1-Une demande sur papier libre décrivant l'activité demandée
- 2-Un imprimé d'autorisation de prise de vues aériennes conforme à l'activité demandée
- 3-Type de l'aérone (présentation des copies des documents de l'aérone)
- 4-L'identité de l'équipage de l'aéronef et des opérateurs (présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport)
- 5-La période et le programme de la mission
- 6-Les spécifications techniques du matériel utilisé (des appareils photographiques etc. ...)
- 7-Pour les opérations relatives à la cartographie, présentation des documents déterminant les spécificités techniques des appareils photographiques, les échelles des photos, pourcentage de couverture et la distance focale ainsi que la présentation d'un certificat de visite technique et de réglage de l'appareil photographique.
- 8-Plan de délimitation de la zone concernée par la prise des photos.

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
1 – Dépôt du dossier en quatre exemplaires avant un mois du commencement des prises 2 – Etude du dossier par (les ministères concernés)* 3 – Préparation de l'autorisation après l'accord des ministères concernés 4 – Délivrance de l'autorisation	Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire * Ministère de la Défense Nationale * Ministère de l'Intérieur et du Développement local * Ministère des Technologies de Communication et du Transport	30 jours

lieu de dépôt du dossier
Service : Direction générale des services aériens et maritimes, au ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire Adresse : Cité Jardin 1002 Tunis
lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction générale des services aériens et maritimes, au ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire Adresse : Cité Jardin 1002 Tunis
Délais d'obtention de la prestation
30 jours
Références législatives et réglementaires
Arrêté des Ministres de l'intérieur, de la défense, de l'équipement et de l'habitat, du transport et du tourisme, et de l'artisanat du 6 avril 1995, relatif aux nationales activités aériennes touristiques et publicitaires en vue d'effectuer des travaux de photographie ou cinématographie aérienne

Annexe N° 13

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et l'Aménagement du territoire
en date du

Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du
(Jort N° du)

Organisme : Agence de protection et d'aménagement du littoral.

Domaine de la prestation : Domaine public maritime.

Objet de la prestation : Autorisation d'occupation temporaire du domaine
public maritime.

conditions d'obtention

L'existence d'un intérêt privatif pour l'utilisation du domaine public maritime

Pièces à fournir

- 1) Demande au nom du directeur général de l'agence de protection et d'aménagement du littoral.
- 2) Plan de situation de la partie objet de l'occupation
- 3) Autorisation de l'exercice de l'activité délivrée par les autorités compétentes,
en cas échéant.

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Etude du dossier avec constat sur le lieu - Préparation de l'arrêté d'autorisation	- Agence de protection et d'aménagement du littoral	21 jours à compter de la date du dépôt du dossier

lieu de dépôt du dossier

Service : Service régional de l'agence de protection et d'aménagement du littoral Adresse : Selon gouvernorat littoral

lieu d'obtention de la prestation
--

Service : Service régional de l'agence de protection et d'aménagement du littoral Adresse : Selon gouvernorat littoral

Délais d'obtention de la prestation
--

21 jours à compter de la date du dépôt du dossier
--

Références législatives et réglementaires
--

Loi n°72 - 95 du 24 juillet 1995 portant organisation de l'agence de protection et d'aménagement du littoral Loi n° 95 - 73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime

Annexe N° 14

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et l'Aménagement du territoire
en date du

Tel qu'il a été révisé par l'arrêté en date du

(Jort N° du)

Organisme : Agence de protection et d'aménagement du littoral.

Domaine de la prestation : Domaine public maritime.

Objet de la prestation : concession d'occupation et d'exploitation d'une
partie du domaine public maritime

conditions d'obtention

Le projet nécessite forcément la réalisation des ouvrages ou des installations fixes
dans la mer ou à sa proximité (domaine public maritime)

Pièces à fournir

Demande au nom du directeur général de l'agence de protection
et d'aménagement du littoral

Plan de situation

Plan d'installation des ouvrages

L'approbation de l'étude d'impact sur l'environnement du projet
par l'agence nationale de protection de l'environnement

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Etude du dossier avec constat sur le lieu - Expertise élaborée par le ministère des domaines de l'état et des affaires foncières - Préparation du cahier des charges et avis de la collectivité publique locale concernée - Signature du contrat de concession - Approbation par décret qui sera publié au journal officiel	- Agence de protection et d'aménagement du littoral - Ministère des domaines de l'état et des affaires foncières - Agence de protection et d'aménagement du Littoral Collectivité publique locale concernée - Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire - Ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques -Ministère des domaines de l'état et des affaires foncières - Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire - Ministère de la santé publique	3 mois à compter de la date du dépôt du dossier

lieu de dépôt du dossier

Service : Agence de protection et d'aménagement du littoral
Adresse : 2 Rue Mohamed Rachid Ridha 1002 Tunis

lieu d'obtention de la prestation

Service : Agence de protection et d'aménagement du littoral
Adresse : 2 Rue Mohamed Rachid Ridha 1002 Tunis

Délais d'obtention de la prestation

3 mois à compter de la date du dépôt du dossier

Références législatives et réglementaires

Loi n° 72 - 95 du 24 juillet 1995 portant organisation de l'agence de protection et d'aménagement du littoral
Loi n° 95 - 73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime

Annexe N°15
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et l'Aménagement du territoire
 En date du Tel qu'il a été révisé
 Par l'arrêté en date du (Jort
 N° du

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement de territoire
 (Direction générale des services aériens et maritimes)

Domaine de la prestation : Domaine public maritime

Objet de la prestation : arrêté d'alignement des immeubles jouxtant le domaine public maritime

conditions d'obtention

être riverain du domaine public maritime

Pièces à fournir

Demande sur un papier libre au nom de Monsieur le ministre de l'équipement
 et de l'habitat et l'aménagement du territoire
 2) Certificat de propriété
 3) Plan de situation et plan de masse

Étapes de prestation	Intervenants	Délais
- Domaine Public Maritime non Délimité	- Direction générale des services aériens et maritimes - Direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée	01 Mois
- Domaine Public Maritime délimité	- Direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire concernée	15 Jours

lieu de dépôt du dossier

Service : Direction régionale de l'équipement et de l'habitat l'aménagement du Territoire
 concernée (cellule du domaine public maritime)
 Adresse : Selon Gouvernorat

lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction régionale de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire
 concernée (cellule du domaine public maritime)
 Adresse : Selon Gouvernorat

Délais d'obtention de la prestation

30 Jours dans le cas du domaine public maritime non délimité
 15 Jours dans le cas du domaine public maritime délimité

Références législatives et réglementaires

- Loi N°95 – 73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime

Annexe N° 16

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire
en date du
Tel qu'il a été révisé
par l'arrêté en date du
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Domaine de la prestation : Promotion immobilière

Objet de la prestation : décision d'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier

conditions d'obtention

le promoteur immobilier qui sollicite un agrément doit jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir pas été condamné pour agissements contraire à l'honneur ou pour abus de confiance et n'avoir pas été frappé de faillite et doit justifier d'un capital suffisant et d'une compétence professionnelle avec l'engagement de s'assurer le concours des hommes de l'art et d'un personnel qualifié

Pièces à fournir

Demande sur un papier libre au nom de monsieur le ministre de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Fiche de renseignements à remplir avec précisions en trois exemplaires

- 3) Attestation Bancaire justifiant un capital de 150,000 mille dinars entièrement libérés et versés dans un compte bloqué indisponible
- 4) Bulletin n°3 et Certificat de non faillite au nom du fondateur ou du gérant de la société ne dépassant pas 3 mois
- 5) Liste nominative des membres du conseil d'administration (pour les sociétés anonymes)
- 6) Photocopie de la carte d'identité du premier responsable
- 7) Projet des statuts de la Société paraphé par le premier responsable
- 8) Curriculum vitae pour le premier responsable et son ancienneté dans le secteur
- 9) Liste des techniciens ou engagement de s'assurer le Concours des hommes de l'Art (légalisé)
- 10) Déclaration de projets de Promotion Immobilière (signature légalisée)

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Etude du dossier	Direction générale de l'habitat	10 jours
- Présentation du dossier à la commission consultative de la promotion immobilière	Commission consultative de la promotion immobilière	20 jours
- Etablissement de la décision d'agrément	Direction générale de l'habitat	05 jours

lieu de dépôt du dossier
Service : Bureau d'ordre central Adresse : Ministère de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, 1002 Tunis

lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction générale de l'habitat Adresse : Bâtiment B 1er étage ministère de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Délais d'obtention de la prestation
35 Jours

Références législatives et ou réglementaires
Loi n° 90 - 17 du 26 février 1990 Portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière telle que modifiée et complétée par la loi n° 71 - 91 du 2 août 1991, et la loi n°91 - 98 du 31 décembre 1991, et la loi n° 2000 - 94 du 11 novembre 2000 Code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993 Décret n° 90 - 2165 de 19 Décembre 1990, Fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative de la promotion immobilière Décret n° 91 - 1330 du 26 Août 1991, portant approbation du cahier des charges générale de la promotion immobilière Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 27 novembre 1991 portant définition de l'habitat à caractère Social ou prioritaire

Annexe N° 17
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre de l'Équipement de l'habitat et de l'Aménagement du Territoire en date
Tel qui 'il a été révisé par l'arrêté en date du
(Jort N° du)

Organisme : Ministère de de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Domaine de la prestation : Promotion immobilière

Objet de la prestation : Décision de classement des investissements des projets réalisés à caractère social ou prioritaire

conditions d'obtention

Réalisation des lotissements ou des aménagements ou des constructions ou renouvellement des logements à caractère social ou prioritaire

Pièces à fournir

I – Opération de lotissements et d'aménagement des terrains

- 1) Fiche de renseignement selon modèle établi par la direction générale de l'habitat
- 2) Copie certifiée conforme à l'arrêté de lotissement
- 3) Copie du cahier des charges
- 4) Modèle du contrat de vente ou modèle de promesse de vente
- 5) Devis descriptif des travaux
- 6) Devis estimatif des travaux
- 7) Prix de vente estimatif du m²
- 8) Convention du suivi d'exécution des travaux

II - Opération d'édification des bâtiments

- 1) Fiche de renseignements selon modèle établi par la direction générale de l'habitat
- 2) Copie Certifiée conforme à l'autorisation de construire
- 3) Devis descriptif des travaux
- 4) Devis estimatif des travaux
- 5) Modèle du contrat de vente ou modèle de promesse de vente
- 6) Prix de vente prévisionnel de chaque unité
- 7) Convention de suivi d'exécution des travaux du projet
- 8) Copie certifiée conforme au plan d'architecture

Etapes de prestation	Intervenants	Délais
- Etude du dossier - Présentation à la commission consultative de la promotion immobilière - Accord de principe pour les projets en cours de construction - Décision des classement des investissements pour les projets réalisés	- Direction générale de l'habitat - Commission consultative de la promotion immobilière - Direction générale de l'habitat	3 mois

lieu de dépôt du dossier
Service : Bureau d'ordre centrale Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire, 1002 Tunis

lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction générale de l'habitat Adresse : Ministère de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire, 1002 Tunis

Délais d'obtention de la prestation
3 Mois

Références législatives et ou réglementaires
Loi N° 90 – 17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière telle que complétée et modifiée par la loi n° 76 – 91 du 2 août, et la loi n° 91 - 98 du 31 décembre 1991, et loi n°2000 – 94 du 11 novembre 2000. Code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93 - 120 du 27 décembre 1993. Décret n° 91 - 1330 du 26 Août 1991 portant approbation du cahier des charges générale de la promotion immobilière - Décret n° 90 - 2165 du 19 Décembre 1990 fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative de la promotion immobilière Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 27 Novembre 1991 portant définition de l'habitat à caractère social ou prioritaire

Annexe N° 19
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire **Tel qu'il a été révisé par l'arrêté**
en date du **(Jort**
N° **du**)

Organisme : Ministère de l'Equipement , de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Domaine de la prestation : Bureau d'étude

Objet de la prestation : Exercice de l'activité de bureau d'études

conditions d'obtention

Cette prestation est soumise au régime des cahiers des charges (voir références législatives et /ou réglementaires)

lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction général des bâtiments civils (Direction de programmation et des agréments) au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du Territoire

Adresse : Cité jardin 1002 Tunis

Références législatives et réglementaires

Arrêté du Ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 17 janvier portant approbation du cahier des charge relatif à l'exercice de bureau d'études

Annexe N° 19

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Tel qu'il a été révisé par l'arrêté
en date du **(Jort**
N° **du** **)**

Organisme : Ministère de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Domaine de la prestation : Ingénieurs conseils

Objet de la prestation : Exercice de la profession de l'ingénieur conseil

conditions d'obtention

Cette prestation est soumise au régime des cahiers des charges (voir références législatives et /ou réglementaires)

lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction générale des bâtiments civils (Direction de programmation et des agréments) au ministère de l'équipement , de l'habitat et de l'aménagement du Territoire
Adresse : Cité jardin 1002 Tunis

Références législatives et réglementaires

Arrêté du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat du 17 janvier portant approbation du cahier des charge relatif à l'exercice de l'activité de l'ingénieur conseil

Annexe N° 20

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Tel qu'il a été révisé par l'arrêté
en date du (Jort
N° du)

Organisme : Ministère de l'Équipement et de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Domaine de la prestation : Levé topographique et cartographique

Objet de la prestation : L'exercice de la profession du géomètre expert

conditions d'obtention

Cette prestation est soumise au régime des cahiers des charges (voir références législatives et /ou réglementaires)

lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction général des bâtiments civils (Direction de programmation et des agréments) au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du Territoire

Adresse : Cité jardin 1002 Tunis

Références législatives et réglementaires

Loi n° 2002 - 38 du 11 avril 2002 portant organisation de l'activité de l'ingénieur géomètre

Arrêté du Ministre de l'Équipement , de l'Habitat et de l'aménagement du territoire du 11 décembre 2002 portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession du géomètre expert

Annexe N° 21
SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Tel qu'il a été révisé par l'arrêté

en date du **(Jort**
N° **du** **)**

Organisme : Ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Domaine de la prestation : Travaux géologie, géochimie et géophysique

Objet de la prestation : Prélèvement d'échantillons de produits de carrières

conditions d'obtention

Cette prestation est soumise au régime des cahiers des charges (voir références législatives et /ou réglementaires)

lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction général des ponts et chaussées (Direction des carrière et explosifs)
au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Adresse : Cité jardin 1002 Tunis

Références législatives et réglementaires

Loi n° 89 - 20 du 22 février 1999 relative à l'organisation d'exploitation des carrières telle que complétée par la loi n° 98 - 95 du 23 novembre 1998

Arrêté du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat du 20 février 2001 portant approbation du cahier des charges relatif au prélèvement des produits de carrières

MINISTERE DE L'EMPLOI

Arrêté des ministres des affaires sociales et de la solidarité et de l'emploi du 21 janvier 2003, fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative de l'assistance et de la réinsertion professionnelle.

Les ministres des affaires sociales et de la solidarité et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, et notamment son chapitre V,

Vu la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, telle que modifiée par la loi n° 2002-24 du 27 février 2002,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-886 du 22 avril 2002,

Vu le décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économique ou technologiques, tel que modifié par le décret n° 2002-887 du 22 avril 2002,

Vu le décret n° 2000-615 du 13 mars 2000, portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, tel que complété par le décret n° 2002-1303 du 3 juin 2002, et notamment son article 15 bis,

Vu le décret n° 2001-1722 du 24 juillet 2001, portant institution d'un système de contrats de formation aux fins de réinsertions,

Vu le décret n° 2002-2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi.

Arrêtent :

Article premier. - La commission consultative de l'assistance et de la réinsertion professionnelle, créée en vertu de l'article 15bis du décret susvisé n° 2000-615 du 13 mars 2000, comprend :

- le ministre de l'emploi ou son représentant : président,
- deux représentants du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- deux représentants du ministère de l'emploi,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant de l'agence tunisienne de l'emploi,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale,
- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile, pour assister à titre consultatif aux réunions de la commission, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'assistance et de la réinsertion professionnelle au ministère de l'emploi.

Art. 2. - Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint des ministres des affaires sociales et de la solidarité et de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des administrations et organismes concernés.

Art. 3. - La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il s'avère nécessaire, pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué à tous ses membres une semaine au moins avant la date des réunions.

Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres, faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 7 jours qui suivent, pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 4. - Les avis et les propositions de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

*Le Ministre des Affaires Sociales
et de la Solidarité*

Chedly Neffati

Le Ministre de l'Emploi

Chadli Laroussi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2003-179 du 21 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djebéniana, d'El Amra et d'El Hencha du gouvernorat de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1234 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Sfax, tel que complété par le décret n° 95-834 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djebéniana, d'El Amra et d'El Hencha du gouvernorat de Sfax. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Sfax.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djebéniana, d'El Amra et d'El Hencha du gouvernorat de Sfax consistent en ce qui suit :

1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2- coordonner les phases de réalisation effectives du projet en vue de leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,

4- veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet et qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation des travaux restant dans le cadre dudit projet est fixée à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'unité de gestion assure durant cette période la réalisation des phases suivantes :

1- L'achèvement des travaux de l'adduction en eau potable de la zone Jaouada-Dokhane (El Hencha).

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2- L'équipement de deux puits profonds à El Haoudh (Djbeniana) et El Amra.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3- La création des pistes agricoles dans les zones irriguées d'El Amra, Hzak et El Haoudh.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à quatre mois à compter du troisième mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4- La construction des brises-vents dans les périmètres irrigués d'El Amra, El Hzak et El Haoudh.

La réalisation de cette phase est fixée à un an et trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

5- L'élaboration d'une étude concernant les terres irriguées par des eaux sombres dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et demi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

6- La création d'une zone irriguée à Béliana (El Amra).

La durée de réalisation de cette phase est fixée à sept mois à compter du cinquième mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

7- L'étude d'un programme d'amélioration de la qualité du lait dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

8- L'installation des équipements de refroidissement.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la première année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

9- Le renforcement des services agricoles dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à onze mois à compter du deuxième mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

10- La continuation de la création des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de pêche dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à onze mois à compter du deuxième mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

11- Le renforcement des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de pêche dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et demi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

12- L'encadrement de la femme rurale dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et demi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

13- Fournir des prêts non encadrés au profit de la femme rurale dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

14- Le renforcement des coopératives des services maritimes dans la délégation de Djbeniana.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

15- La formation des cadres et des techniciens du commissariat régionale au développement agricole.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

16- Le renforcement de la vulgarisation agricole.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

17- La plantation des amandiers dans la délégation d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

18- La plantation des arbres fruitiers dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

19- L'équipement hydraulique de la ferme et l'acquisition des vaches laitières dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

20- Le suivi de la gestion de la ferme dans les délégations de Djbeniana, d'El Amra et d'El Hencha.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

21- Le suivi et l'évaluation des différentes phases restant du projet.

La réalisation de cette phase est effectuée durant la période de l'achèvement de la réalisation du projet.

22- L'évaluation définitive des différentes phases restant du projet.

La réalisation de cette phase est effectuée durant le sixième mois de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

23- L'audit financier

La réalisation de cette phase est effectuée durant les deux derniers mois de la deuxième année de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour les réduire,

2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les dépasser,

5- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et le degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djébéniana, d'El Amra et d'El Hancha du gouvernorat de Sfax comprend les emplois fonctionnels suivants :

1- un directeur de l'unité ayant au moins grade d'ingénieur des travaux avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

2- un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

3- un chef de service du développement associatif et de la promotion de la femme rurale ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques présidée par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de développement de l'agriculture et de la pêche dans les délégations de Djébéniana, d'El Amra et d'El Hancha du gouvernorat de Sfax conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-180 du 21 janvier 2003, portant expropriation de la superficie supérieure à la limite maximale de la propriété d'une parcelle de terre sise dans le périmètre public irrigué à Sidi Ahmed Essalah de la délégation de Kalaâ Khisba du gouvernorat du Kef, au profit de l'agence foncière agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 6 et sa section 3,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 4,

Vu le décret n° 77-91 du 24 janvier 1977, portant création du périmètre public irrigué à Sidi Ahmed Essalah, tel que modifié par le décret n° 90-230 du 18 janvier 1990,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués par "l'agence foncière agricole",

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décète :

Article premier. – Est expropriée au profit de l'Etat pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques (l'agence foncière agricole) la superficie supérieure à la limite maximale de la propriété fixée par le décret n° 77-91 du 24 janvier 1977, tel que modifié par le décret n° 90-230 du 18 janvier 1990 des parcelles de terre nue non enregistrées sises dans le périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah au gouvernorat du Kef, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Emplacement de l'immeuble	Nature de l'immeuble	La superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	274 ch. P		Périmètre public irrigué de Sidi Ahmed Essalah	Terre agricole	0ha 55a 66ca	Mohamed Ben Ammar Ben Lakhdar Ezzoghلامي
2	276				0ha 70a 00ca	
3	891. p				0ha 25a 73ca	
					Total = 1ha 51a 39ca	

Art. 2. – Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever la superficie expropriée prévue par l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-181 du 21 janvier 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 19 septembre 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 14188 classée dans les zones de sauvegarde sise à Dkhila, délégation de Sbikha d'une superficie de 6 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la réalisation d'une unité de fabrication d'ouvrages en béton.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 86-1315 du 18 décembre 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret N° 2003-182 du 21 janvier 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 28 juin 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 279019 classée dans les zones de sauvegarde sise dans la région de Lassouda, délégation de Sidi Bouzid Est, d'une superficie de 6 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un poste électrique de haute tension.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, telles qu'elles sont fixées par le décret susvisé n° 88-137 du 28 janvier 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali